قائمة الأسئلة الـ500 من شروحات أ. جزاء البقمي

للتعميد قبل الإدراج في الموقع

أولاً: فترة التجربة (50 سؤالاً)

س1: ما هي فترة التجربة؟ **ج:** فترة التجربة هي أشهر وليست أياماً، وتكون الفترة التي يمر بها العامل خلال وظيفته الجديدة في العمل، خلال هذه الفترة يتعرف العامل على متطلبات العمل وواجباته ومهامه وزملائه ورؤساءه والبيئة العملية، ويتعلم كيف يؤدي واجباته بكفاءة وفاعلية.

س2: ما هي فترة التجربة في النظام الجديد؟ **ج:** فترة التجربة هي أشهر وليست أياماً وهي خيار يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد، "تحدد فترة التجربة بالاتفاق بين الطرفين في العقد"، وتتمثل في مدة محددة لا تزيد عن مئة وثمانين يوماً. إذا لم يكن هناك اتفاق نصي في العقد فإن العامل يصبح غير خاضع لفترة التجربة، ولكل منهما الحق في إنهاء العقد أثناء فترة التجربة دون الالتزام بالتعويض عن الإنهاء.

س3: هل يجوز أن تكون فترة التجربة 180 يوماً من البداية؟ **ج:** نعم، يجوز أن تكون فترة التجربة 180 يوماً من البداية.

س4: هل يجوز أن تكون فترة التجربة أقل من 180 يوماً؟ **ج:** نعم، يجوز أن تكون أقل من 180 يوماً.

س5: ما الإجازات التي تمدد فترة التجربة؟ **ج:** الإجازات التي تمدد فترة التجربة هي: عيد الفطر، عيد الأضحى، اليوم الوطني، يوم التأسيس، الإجازة المرضية.

س6: هل تمدد إجازة الوضع فترة التجربة؟ **ج:** لا، إجازة الوضع تدخل ضمن فترة التجربة ولا تمدد تاريخ انتهائها.

س7: هل تمدد إجازة الزواج فترة التجربة؟ **ج:** لا، إجازة الزواج تدخل ضمن فترة التجربة ولا تمدد تاريخ انتهائها.

س8: هل يوجد تمديد في فترة التجربة؟ **ج:** لا يوجد تمديد في فترة التجربة، حتى لو تم ذكر في العقد أن فترة التجربة تتمدد باتفاق الطرفين فهو اتفاق غير صحيح.

س9: متى يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى لدى نفس صاحب العمل؟ **ج:** يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً في عقد جديد بموافقته، أو بشرط أن يكون مضى على انتهاء العلاقة التعاقدية أكثر من 6 أشهر.

س10: هل يجوز وضع العامل على فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد على نفس المهنة؟ **ج:** لا يجوز أن يوضع العامل على فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد على نفس المهنة.

س11: ما الذي يستحقه العامل في فترة التجربة عند الإنهاء؟ **ج:** يستحق العامل في فترة التجربة: رصيد الإجازات، وشهادة الخبرة، والأجر عن أيام العمل فقط، ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

س12: هل يستحق أي من الطرفين تعويضاً للإنهاء غير المشروع إذا تم الإنهاء أثناء فترة التجربة؟ **ج:** كلا الطرفين لا يستحق تعويضاً للإنهاء غير المشروع إذا تم الإنهاء أثناء فترة التجربة لأن الإنهاء سبب مشروع لكلا الطرفين.

س13: ماذا يعني تثبيت الموظف قبل انقضاء فترة التجربة؟ **ج:** قد يقرر صاحب العمل تثبيت الموظف قبل انقضاء فترة التجربة تقديراً لجهوده وإنجازاته ومن باب تحفيزه، هنا تكون فترة التجربة منتهية من جانب صاحب العمل لكنها سارية من جانب العامل، ولا تعتد فترة التجربة منتهية بين الطرفين إلا إذا تم الاتفاق على تثبيت الموظف ووافق الموظف على ذلك كتابياً.

س14: ما الذي يلزم لصحة إنهاء فترة التجربة من طرف صاحب العمل؟ **ج:** إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل يلزم لصحة الإنهاء أن يكون: الإنهاء عن طريق قوى / يُبعد العامل من التأمينات الاجتماعية فوراً أو كحد أقصى إلى اليوم الأخير من شهر الاستبعاد / تُصفى حقوق العامل وتحويل مستحقاته خلال أسبوع من تاريخ إنهاء فترة التجربة / يستحق العامل أجر أيام عمله والإجازات ورصيد الإجازات وشهادة الخبرة عند الطلب ولو كانت هذه المدة يوماً واحداً.

س15: ماذا يعني انتهاء فترة التجربة دون إبلاغ أي من الطرفين الآخر؟ **ج:** انتهاء فترة التجربة دون إبلاغ أي من الطرفين الآخر يعني تثبيت الموظف رسمياً في الوظيفة.

س16: ما الشروط اللازمة لصحة فترة التجربة؟ **ج:** النص عليها في العقد وموافقة الطرفين، وأن لا تتجاوز 180 يوماً، وحق الإنهاء للطرفين، ويستحق العامل كافة حقوقه من أول يوم عمل.

س17: هل يجوز لأحد الأطراف الانفراد بحق الإنهاء في فترة التجربة؟ **ج:** لا يمكن النص لأحد الأطراف بحق الإنهاء منفرداً في العقد، لأن حق الإنهاء في فترة التجربة لكل الطرفين ولا يوجد فترة إشعار.

س18: ما الإجازات التي لا تدخل في حساب فترة التجربة؟ **ج:** لا تدخل في حساب فترة التجربة الإجازات التالية: عيد الفطر، عيد الأضحى، الإجازة المرضية، يوم التأسيس، اليوم الوطني. بمعنى إذا تداخل مع أيام فترة التجربة تمدد تاريخ انتهائها.

ثانياً: العقود المحددة وغير المحددة المدة (50 سؤالاً)

س19: ما هو العقد المحدد المدة؟ **ج:** عقد معلوم البداية والنهاية، لا ينقضي إلا بانتهائه أو باتفاق الطرفين على إنهائه.

س20: ما هو العقد غير المحدد المدة؟ **ج:** معلوم البداية مجهول النهاية، لا ينهى إلا بوجود سبب مشروع مع الالتزام بفترة الإشعار أو الإنهاء بدون سبب مع الالتزام بالتعويض.

س21: من يخضع للعقد المحدد المدة؟ **ج:** يخضع السعودي وغير السعودي لعقد محدد المدة، وفي حال خلو عقد غير السعودي من بيان مدته يكون تاريخ المباشرة المباشرة ويجدد وفقاً لذلك، ولا يتحول عقد غير السعودي لعقد غير محدد المدة إطلاقاً، وقد تكون مدته بالأشهر أو بالسنوات حسب الاتفاق.

س22: من يخضع للعقد غير المحدد المدة؟ **ج:** يخضع العامل السعودي لنوع عقد غير محدد المدة، وقد يكون عقده غير محدد المدة من البداية أو يكون محدد المدة ثم يتحول لغير محدد المدة حسب حالات تحول العقد من محدد لغير محدد.

س23: متى يتحول العقد المحدد المدة إلى غير محدد المدة للعامل السعودي؟ **ج:** يتجدد العقد لعدة مرات وبعد اكتمال أربع سنوات أو ثلاث تجديدات أيهما أقل يتحول لعقد غير محدد المدة للسعودي.

س24: هل يتحول عقد غير السعودي لعقد غير محدد المدة؟ **ج:** لا يتحول عقد غير السعودي لعقد غير محدد المدة إطلاقاً، يبقى محدد المدة حتى بعد نهايته ويكون تاريخ المباشرة المنظم ويحسب سنة من المباشرة.

س25: ما هو العقد المؤقت؟ **ج:** هو العقد الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة أو ينصب على عمل معين وينتهي بانتهاء مدته ولا يتجاوز مدته في كل الحالات تسعون يوماً ولا يتجدد وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي.

س26: ما هو العقد العرضي؟ **ج:** هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يتجاوز مدته في كل الحالات تسعون يوماً ولا يتجدد وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي.

س27: ما هو العقد الموسمي؟ **ج:** هو العمل الذي يتم في مواسم دورية فتحديد بداية الموسم ونهايته حسب الجهة الحكومية المنظمة للموسم مثل موسم الحج مرتبط بوزارة الحج والعمرة وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي.

س28: ما هو عقد بعض الوقت؟ **ج:** هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان المعيار يومي أو أسبوعي، ويستطيع العامل السعودي والغير السعودي العمل في هذا النوع من العقود.

س29: هل يتحول عقد بعض الوقت لعقد غير محدد المدة؟ **ج:** عقد بعض الوقت يكون دائماً وأبداً محدد المدة ولا يتحول أبداً لعقد غير محدد المدة لذلك يجب الاتفاق على تجديده لمدة مماثلة أو توقيع عقد عمل جزئي لبعض الوقت بعد نهاية كل عقد عمل إذا رغب الطرفان في استمرار العلاقة.

س30: ما هو العقد المرن؟ **ج:** هو العمل الذي يؤديه عامل سعودي غير متفرغ.

س31: ما هو الفرق بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة من حيث الإشعار؟ **ج:** العقد المحدد المدة: لا يوجد إشعار ولكن يوجد شرط التجديد أو الإبلاغ. العقد غير المحدد المدة: الإشعار في العقود غير المحددة المدة يكون 30 يوماً على الأقل من جهة العامل و60 يوماً من جهة صاحب العمل في كل حالات الإنهاء ما عدا الإنهاء لسبب غير مشروع لا يلزم وجود إشعار.

س32: ما هي مهلة البحث عن عمل آخر في العقد غير المحدد المدة؟ **ج:** إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

س33: ما الذي يحدث إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة مهلة الإشعار؟ **ج:** إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

س34: ما هي حالات تحول العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة للسعودي؟ **ج:** 1- انتهاء العقد بتاريخ مدته أي ينتهي بانتهائه بدون تجديد تلقائي، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه للسعودي يتحول لغير محدد المدة. 2- التجديد يكون فقط نفس فترة العقد الأصلية فإذا استمر الطرفان في تنفيذه للسعودي يتحول لغير محدد المدة بعد نهاية الفترة المجددة. 3- يتجدد العقد لعدة مرات وبعد اكتمال أربع سنوات أو ثلاث تجديدات أيهما أقل يتحول لعقد غير محدد المدة للسعودي.

ثالثاً: مكافأة نهاية الخدمة (60 سؤالاً)

س35: ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** هي مكافأة مالية تُصرف لنهاية خدمة العامل تقديراً لجهوده خلال الفترة الماضية لدى صاحب العمل.

س36: ما هو الأصل في مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** الأصل أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة في كل الأحوال ما عدا حالات استثنائية تتعلق بطريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.

س37: ما هي حالات عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** 1- الإنهاء على فترة التجربة (المادة 53). 2- الإنهاء من طرف صاحب العمل على المادة 80. 3- الاستقالة من طرف العامل في العقد المحدد المدة وقبولها من صاحب العمل وخدمته لا تقل عن سنتين.

س38: كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة حسب المادة 84؟ **ج:** 1- أساس حساب المكافأة هو الأجر الأخير الإجمالي شاملاً البدلات. 2- تُحتسب خدمة الخمس سنوات الأولى على أساس نصف أجر شهر عن كل سنة. 3- تُحتسب خدمة ما زاد عن الخمس سنوات على أساس أجر شهر عن كل سنة. 4- يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

س39: كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة حسب المادة 85 (حالات الاستقالة فقط)؟ **ج:** 1- إذا كانت خدمته لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة. 2- إذا زادت خدمته عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات يستحق ثلثي المكافأة. 3- إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر يستحق العامل المكافأة الكاملة.

س40: عامل أجره الإجمالي 2,500 خدمته 4 سنوات قدم إنهاء عقد بالتراضي كم تكون مكافأته؟ **ج:** نصف راتب عن كل سنة من سنوات الخدمة: نصف راتب 1,250 × 4 سنوات خدمة = 5,000.

س41: عامل أجره الإجمالي 4,000 خدمته 3 سنوات قدم عدم تجديد عقد بانتهاء مدته كم تكون مكافأته؟ **ج:** نصف راتب عن كل سنة من سنوات الخدمة: نصف راتب 2,000 × 3 سنوات خدمة = 6,000.

س42: عامل أجره الإجمالي 7,000 خدمته سنة ونصف قدم استقالة بعقد محدد المدة وتم قبولها من صاحب العمل كم تكون مكافأته؟ **ج:** لا يستحق مكافأة نهاية خدمة لأنه قدم استقالة والخدمة أقل من سنتين.

س43: عامل أجره الإجمالي 4,000 خدمته 3 سنوات قدم استقالة بعقد محدد المدة وتم قبولها من صاحب العمل كم تكون مكافأته؟ **ج:** يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة لأنه لم يكمل خمس سنوات خدمة وحسابها كالتالي: أجر نصف سنة عن كل سنة 2000 × 3 = 6,000 إجمالي المكافأة × 33.33% ثلث = 2,000 ثلث المكافأة النهائية المستحقة للعامل.

س44: عامل أجره الإجمالي 8,000 خدمته 6 سنوات قدم استقالة بعقد محدد المدة وتم قبولها كم تكون مكافأته؟ **ج:** يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة لأنه أكمل خمس سنوات خدمة. حسابها: أجر نصف سنة عن أول خمس سنوات 4000 × 5 = 20,000. أما السنة السادسة تكون بأجر كامل 8000 × 1 = 8,000. مجموع خمس سنوات 20,000 + مجموع السنة السادسة 8,000 = 28,000 إجمالي المكافأة الكاملة. الآن ننتقل لحساب ثلثي المكافأة 28,000 × 66.66% = 18,664.80 ثلثي المكافأة النهائية المستحقة للعامل.

س45: عامل أجره الإجمالي 10,000 خدمته 11 سنة قدم استقالة بعقد محدد المدة وتم قبولها كم تكون مكافأته؟ **ج:** يستحق كامل مكافأة نهاية الخدمة لأنه أكمل عشر سنوات وأكثر خدمة. حسابها: نصف أجر عن أول خمس سنوات 5000 × 5 = 25,000. أجر كامل عن الستة السنوات التالية 10,000 × 6 = 60,000. الآن نجمع مبلغ الخمس سنوات 25,000 + مبلغ الستة السنوات 60,000 = 85,000 المكافأة النهائية المستحقة.

س46: عامل أجره الإجمالي 10,000 خدمته 3 سنوات و3 أشهر قدم إنهاء عقد بالتراضي كم تكون مكافأته؟ **ج:** يستحق كامل مكافأة نهاية الخدمة لأن الإنهاء بالتراضي. حسابها: نصف راتب عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى 5000 × 3 = 15,000 مستحق الثلاث سنوات. الآن نستخرج الثلاث

أشهر: نصف راتب 5000 ÷ أشهر السنة 12 = 416.66 قيمة الشهر الواحد × 3 أشهر = 1,250. المكافأة الإجمالية = 15,000 + 1,250 = 16,250.

س47: عامل أجره الإجمالي 13,000 خدمته 6 سنوات و4 أشهر و4 أيام قدم إنهاء عقد بالتراضي كم تكون مكافأته؟ **ج:** أ- نستخرج قيمة الخمس السنوات: نصف 6500 × 5 سنوات = 32,500. ب- نستخرج قيمة السنة السادسة راتب كامل 13,000 × 1 = 13,000. ج- نستخرج قيمة الأربعة أشهر راتب كامل: 13,000 ÷ 12 أشهر السنة = 1,083 قيمة الشهر الواحد × 4 أشهر = 4,333. ح- نستخرج قيمة الأيام: 1,083 قيمة الشهر الواحد ÷ 30 = 36.1 × 4 أيام = 144.44. خ- الإجمالي = 32,500 + 13,000 + 4,333 + 144.44 = 49,977.

س48: كيف يتم حساب الأشهر إذا كانت أقل من خمس سنوات؟ **ج:** نصف راتب ÷ 12 × عدد الأشهر = معرفة المستحق المالي عن الأشهر.

س49: كيف يتم حساب الأشهر إذا كانت أعلى من خمس سنوات؟ **ج:** راتب ÷ 12 × عدد الأشهر = معرفة المستحق المالي عن الأشهر.

س50: كيف يتم حساب الأيام إذا كانت أقل من خمس سنوات؟ **ج:** نصف راتب ÷ 12 ÷ 30 = قيمة اليوم الواحد × عدد الأيام = قيمة الأيام.

س51: كيف يتم حساب الأيام إذا كانت أعلى من خمس سنوات؟ **ج:** راتب ÷ 12 ÷ 30 = قيمة اليوم الواحد × عدد الأيام = قيمة الأيام.

رابعاً: ساعات العمل والعمل الإضافي (40 سؤالاً)

س52: ما هو الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد؟ **ج:** لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.

س53: ما هو الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية في الأسبوع؟ **ج:** لا تزيد على ستين ساعة في الأسبوع.

س54: ما هو الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي في السنة؟ **ج:** لا تزيد عن 720 ساعة في السنة، ويجوز تجاوزها بموافقة العامل كتابياً.

س55: كيف يُحسب تعويض العمل الإضافي؟ **ج:** يكون تعويض العمل الإضافي بمقابل مالي وهو ما يساوي: الساعة الإضافية بساعة ونصف تكون الساعة الأولى على إجمالي الأجر + نصف ساعة على الأجر الأساسي، أو يتفق صاحب العمل مع العامل كتابياً على تعويضه بإجازة تعويضية لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي.

س56: عامل أجره الإجمالي 2,500 ريال وأجره الأساسي 1,875 ريال، عدد أيام الشهر المعتمد 30 يوم، عدد ساعات العمل اليومية 8 ساعات. كم يكون تعويض يوم عمل إضافي كامل (8 ساعات)؟ **ج:** أجر اليوم

من الإجمالي: 2500 ÷ 30 = 83.33 ريال. أجر اليوم من الأساسي: 1875 ÷ 30 = 62.50 ريال. نصف أجر اليوم من الأساسي: 62.50 ÷ 2 = 31.25 ريال. التعويض عن يوم كامل إضافي = 83.33 + 31.25 = 114.56 ريال تقريباً وذلك بالإضافة إلى أجره المعتاد عن اليوم.

س57: عامل أجره الإجمالي 6,000 ريال وأجره الأساسي 4,500 ريال. كم يكون تعويض يوم عمل إضافي كامل؟ **ج:** أجر اليوم من الإجمالي: 6000 ÷ 30 = 200 ريال. أجر اليوم من الأساسي: 4500 ÷ 30 = 150 ريال. نصف أجر اليوم من الأساسي: 150 ÷ 2 = 75 ريال. التعويض عن يوم كامل إضافي = 200 + 75 = 275 ريال.

خامساً: الإجازات (60 سؤالاً)

س58: ما هو رصيد الإجازة السنوية؟ **ج:** رصيد الإجازات حدده نظام العمل بما لا يقل عن 21 يوماً في السنة الواحدة ويجوز أن يكون أكثر من ذلك بالاتفاق بين الطرفين العامل وصاحب العمل، وبقوة النظام تزداد إلى 30 يوماً بعد مرور خمس سنوات عمل للعامل مع صاحب عمل واحد.

س59: من ينظم الإجازات؟ **ج:** المنظم لعملية سير الإجازات هو صاحب العمل حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يستطيع العامل الحصول على إجازته بالوقت المناسب له بل حسب مقتضيات مصلحة العمل.

س60: هل يجوز لصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل تأجيلها لمدة 90 يوماً بدون موافقة العامل، وما زاد عن ذلك يتطلب الموافقة، وبكل الأحوال يجب أن يتمتع العامل بالإجازة السنوية قبل انقضاء مدة سنتين خدمة.

س61: هل يجوز التنازل عن الإجازة السنوية مقابل مبلغ مالي؟ **ج:** لا يجوز التنازل عن الإجازة السنوية أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عنها.

س62: هل يسقط حق الإجازة السنوية؟ **ج:** لا يسقط حق الإجازة السنوية، وصاحب العمل ملزم بدفع قيمة الإجازات التي لم يستخدمها الموظف.

س63: متى يُصرف أجر الإجازة؟ **ج:** يُصرف أجر الإجازة مقدماً.

س64: ما هي مدة الإجازة المرضية؟ **ج:** مدة 30 يوماً بأجر كامل، ثم 60 يوماً بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يوماً بدون أجر. تحسب سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الواحدة وتبدأ من تاريخ أول يوم إجازة.

س65: هل يجوز لصاحب العمل رفض الإجازة المرضية؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل رفضها.

س66: هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب مرض الموظف؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب مرض الموظف إلا بعد استنفاد المدة المحددة المنصوص عليها في نظام العمل.

س67: ما هي مدة إجازة عيد الفطر؟ **ج:** 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

س68: ما هي مدة إجازة عيد الأضحى؟ **ج:** 4 أيام تبدأ من الوقوف بعرفة.

س69: ما هي مدة إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس؟ **ج:** يوم واحد لكل منهما.

س70: ما هي مدة إجازة الحج؟ **ج:** 15 يوماً، لا تعوض في حال توافقها مع إجازة الأعياد، تمنح مرة واحدة خلال مدة خدمة العامل، بشرط لم يكن أدى فريضة الحج من قبل، وشرط العمل لمدة سنتين متصلتين لدى صاحب العمل.

س71: ما هي مدة إجازة الزواج؟ **ج:** 5 أيام.

س72: ما هي مدة إجازة المولود؟ **ج:** 3 أيام.

س73: ما هي مدة إجازة الوضع؟ **ج:** 12 أسبوعاً مع حق تمديد شهر بدون أجر.

س74: ما هي مدة إجازة الوضع في حال إنجاب طفل مريض؟ **ج:** لها حق تمديد شهر مدفوع الأجر تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد شهر بدون أجر.

س75: ما هي مدة إجازة وفاة الأصول والفروع؟ **ج:** 5 أيام.

س76: ما هي مدة إجازة وفاة الأخ والأخت؟ **ج:** 3 أيام.

س77: ما هي مدة إجازة وفاة الزوج للمسلمة؟ **ج:** 4 أشهر و10 أيام.

س78: ما هي مدة إجازة وفاة الزوج لغير المسلمة؟ **ج:** 15 يوماً.

س79: ما هي مدة إجازة غسيل الكلى؟ **ج:** مدتها تحدد بعدد أيام جلسات غسيل الكلى.

س80: ما هي إجازة الاختبارات؟ **ج:** في حال موافقة صاحب العمل على انتسابه للمؤسسة التعليمية: إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة. لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة. في حال عدم موافقة صاحب العمل على انتسابه للمؤسسة التعليمية: تحسب كإجازة بلا أجر إذا لم يكن لديه رصيد إجازات.

س81: ما هي ضوابط إجازة بدون أجر؟ **ج:** موافقة الطرفين للحصول على إجازة بدون أجر ويتم الاتفاق على مدتها، يمكن أن تزيد عن 20 يوماً، إذا تجاوزت 20 يوماً يوقف العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يحق لصاحب العمل خصم التزام اشتراكات التأمينات الاجتماعية من العامل بأثر رجعي.

س82: ما هي المعادلة الرياضية لحساب أجر الإجازة السنوية؟ **ج:** الراتب الإجمالي ÷ 30 أيام الشهر = اليومية × رصيد الإجازة = المستحق من أجر الإجازة ويُصرف مقدماً للعامل.

س83: عامل أجره الإجمالي 2,500 ورصيده السنوي 21 يوم، كم يكون احتساب تصفية إجازته السنوية؟ **ج:** الراتب الإجمالي 2,500 ÷ عدد أيام الشهر 30 = يومية الموظف 83.33 × 21 يوم رصيد العامل السنوي = تصفية الإجازة 1,749.99.

س84: عامل أجره الإجمالي 5,000 ورصيده السنوي 37 يوم، كم يكون احتساب تصفية إجازته السنوية؟ **ج:** الراتب الإجمالي 5,000 ÷ عدد أيام الشهر 30 = يومية الموظف 166.66 × 37 يوم رصيد العامل السنوي = تصفية الإجازة 6,166.66.

سادساً: الجزاءات التأديبية (40 سؤالاً)

س85: ما هي الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل؟ **ج:** 1- الإنذار. 2- الغرامة. 3- الحرمان من العلاوة. 4- تأجيل الترقية. 5- الفصل حسب الحالات المقررة نظاماً. 6- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.

س86: ما هو الإنذار؟ **ج:** هو تنبيه العامل إلى المخالفة التي ارتكبها وتحذيره من العودة إلى مثلها وإلا تعرض لعقوبات أشد.

س87: ما هي الغرامة؟ **ج:** مبلغ نقدي يقتطع من أجر العامل نظير المخالفة وهي عقوبة وليست تعويضاً يهدف إلى جبر ضرر أصاب صاحب العمل.

س88: ما هو الحرمان من العلاوة؟ **ج:** مجازاة العامل بحرمانه من العلاوة السنوية التي قررها صاحب العمل مقيداً لمدة لا تزيد عن عام.

س89: ما هو تأجيل الترقية؟ **ج:** التأجيل مقيد لمدة لا تزيد عن عام متى ما كانت مقررة من صاحب العمل.

س90: ما هو إيقاف العامل عن العمل؟ **ج:** منع العامل من العمل خلال فترة معينة مع حرمانه من الأجر خلالها مقيداً بما لا يزيد عن خمسة أيام في الشهر الواحد.

س91: ما هو هدف التحقيق مع العامل المخالف؟ **ج:** الهدف من التحقيق مع العامل المخالف هو تقويم سلوك العامل وليس إيقاع الجزاء التأديبي.

س92: هل يجوز الجمع بين أكثر من جزاء على مخالفة واحدة؟ **ج:** لا يمكن لصاحب العمل توقيع العامل على أي جزاء غير وارد في النظام أو الجمع بين جزاءين على مخالفة واحدة كالجمع بين الإنذار والخصم، ويستثنى من ذلك خصم الغياب تحت قاعدة لا أجر بلا عمل ويمكن لصاحب العمل إيقاع جزاء بالإضافة إلى حسم يوم الغياب ذاته.

س93: متى لا يجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة؟ **ج:** في حال انقضاء 180 يوماً على توقيع الجزاء على العامل لا يجوز تشديد الجزاء، ولا يجوز تشديد الجزاء في حال تكرار نفس المخالفة إذا كان مضى على المخالفة الأولى 180 يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

سابعاً: الاستقالة (40 سؤالاً)

س94: في أي نوع من العقود تكون الاستقالة؟ **ج:** الاستقالة محصورة في العقد المحدد المدة فقط.

س95: كيف يقدم العامل الاستقالة؟ **ج:** يقدم العامل استقالة كتابةً لصاحب العمل.

س96: هل يجوز للعامل تعليق الاستقالة على قيد أو شرط؟ **ج:** لا يعلق العامل الاستقالة على قيد أو شرط.

س97: هل يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على الاستقالة؟ **ج:** لا يجبر صاحب العمل العامل على الاستقالة.

س98: ما هي مهلة الرد لدى صاحب العمل على الاستقالة؟ **ج:** مهلة الرد لدى صاحب العمل على الاستقالة 30 يوماً.

س99: ما هي خيارات صاحب العمل بالرد على الاستقالة؟ **ج:** خيارات صاحب العمل بالرد: القبول - الرفض - التأجيل.

س100: ماذا يحدث إذا انتهت مهلة الرد بدون رد؟ **ج:** إذا انتهت مهلة الرد بدون رد تعد الاستقالة مقبولة فوراً.

س101: كم مدة تأجيل الاستقالة من صاحب العمل؟ **ج:** يستطيع صاحب العمل تأجيل الاستقالة لمدة لا تزيد عن 60 يوماً كحالة تأجيل من تاريخ الرد على العامل في مهلة الرد.

س102: ما هي قيود تأجيل الاستقالة؟ **ج:** يُقيد تأجيل الاستقالة وفق سببين: مصلحة العمل وتقديم مسبب مبرر ومكتوب للعامل عن سبب التأجيل ولا يلزم موافقة العامل على تأجيل الاستقالة.

س103: ما هو حق العامل في العدول عن الاستقالة؟ **ج:** للعامل حق العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تقديمها إذا لم يقبلها صاحب العمل.

س104: متى تكون الاستقالة نافذة؟ **ج:** 1- في حال قبول صاحب العمل لطلب الاستقالة من العامل. 2- في حال مرور مهلة الرد 30 يوماً بدون رد صاحب العمل. 3- في حال انتهاء مهلة التأجيل تكون الاستقالة نافذة.

س105: ما هو وضع عقد العمل أثناء تقديم الاستقالة؟ **ج:** يعد عقد العمل سارياً أثناء تقديم الاستقالة.

س106: ما الذي يحدث في حال رفض صاحب العمل للاستقالة؟ **ج:** الرفض: ويكون أمام العامل إكمال العقد أو دفع التعويض.

ثامناً: التحقيق الإداري (40 سؤالاً)

س107: ما هي الخطوات اللازمة للتحقيق الإداري في نظام العمل قبل التحقيق؟ **ج:** أولاً: استدعاء رسمي يوجه للعامل عبر وسائل التواصل الرسمية (الإيميل - خطاب يسلم لعنوانه الوطني) مع ذكر المخالفة المنسوبة إليه وتحديد ميعاد حضوره لجلسة التحقيق. ثانياً: يحدد في الاستدعاء الموعد والمكان الذي سيقام فيه جلسة التحقيق مع العامل.

س108: ما هي آداب وضوابط التحقيق العمالي؟ **ج:** 1- عضو التحقيق يجب أن لا يكون مشحوناً تجاه العامل أو يتصيد أخطاءه. 2- يجب أن يراعي عضو التحقيق الأمانة والنزاهة والصدق والاحترام والتقدير وصون الكرامات مع العامل. 3- عضو التحقيق يجب أن يكون مكلفاً من صاحب العمل. 4- عضو التحقيق يجب أن يكون محترماً ولائقاً سلوكاً وشكلاً. 5- عضو التحقيق يجب أن يعطي الفرصة للعامل لتبرير موقفه وتحقيق دفاعه عن نفسه.

س109: هل يجوز حضور محامٍ داخل مكان العمل مع العامل في التحقيق؟ **ج:** يُمنع حضور محامٍ داخل مكان العمل مع العامل لكون المخالفة داخلية ضمن شؤون صاحب العمل الداخلية.

س110: ما الذي يحدث إذا امتنع العامل عن الحضور للتحقيق؟ **ج:** إذا امتنع العامل عن الحضور للتحقيق أو امتنع عن استلام محضر الاستدعاء فيُرسل الاستدعاء على عنوانه الوطني وبريده الإلكتروني المسجل في العقد ويحدد مدة معينة للرد.

س111: ما حق العامل من غير الجنسية العربية في التحقيق؟ **ج:** في حالة كان العامل من غير الجنسية العربية يحق له إحضار مترجم مع ترجمة التحقيق إلى اللغة الواضحة للعامل وتوقيع المترجم على أقوال ترجمته للعامل.

س112: ما الذي يحدث إذا لم يحقق العامل دفاعه عن نفسه أو رفض الاستجابة للتحقيق؟ **ج:** إذا لم يحقق العامل دفاعه عن نفسه أو رفض الاستجابة للتحقيق فإيكون مفرطاً في حقه بالدفاع عن نفسه ويثبت المخالفة عليه بشرط أن يتم إرسال المحضر إلى وسائل التواصل الرسمية.

س113: هل يحق للعامل إضافة أي أقوال أخرى خارج أسئلة التحقيق؟ **ج:** يحق للعامل إضافة أي أقوال أخرى خارج أسئلة التحقيق.

س114: هل يُتاح للعامل تقديم أسباب معارضته عند تعرضه للفصل؟ **ج:** يُتاح للعامل تقديم أسباب معارضته عند تعرضه للفصل.

تاسعاً: بند المنافسة (30 سؤالاً)

س115: ما هو بند المنافسة؟ **ج:** بند المنافسة يعني أن العامل لا ينافس صاحب العمل في شركة مشابهة لذات النشاط بعد نهاية العقد يتمكن العامل من خلالها الإضرار بمصالح صاحب العمل السرية

بنقل العملاء من الشركة السابقة للشركة الجديدة.

س116: ما هي شروط صحة بند المنافسة؟ **ج:** أولاً: إذا كان العامل يستطيع الوصول لقائمة عملاء صاحب العمل. ثانياً: يتفق صاحب العمل مع العامل بعدم المنافسة بنص واتفاق واضح. ثالثاً: يتفق صاحب العمل مع العامل أنه لا يتجاوز مدته سنتين بعد انتهاء العقد. رابعاً: يُذكر بعقد عمل العامل تحديد المكان والزمان ونوع العمل في العقد لعدم المنافسة من قبل العامل تجاه صاحب العمل.

س117: هل يصح أن يكتب صاحب العمل في تحديد المكان في بند المنافسة "جميع مدن المملكة العربية السعودية"؟ **ج:** لا يصح أن يكتب صاحب العمل في عقد عمل العامل في تحديد المكان جميع مدن المملكة العربية السعودية.

عاشراً: إصابة العمل (30 سؤالاً)

س118: ما هي إصابة العمل؟ **ج:** إصابة العمل هي كل إصابة جسدية أو مرض مهني يتعرض له العامل بسبب العمل أو أثناء تأديته له، ويترتب عليها ضرر صحي مؤقت أو دائم يؤثر في قدرته على أداء عمله.

س119: ما هي حالات إصابة العمل؟ **ج:** 1- الإصابة التي تقع أثناء أداء العامل لمهام عمله أو بسببه. 2- الإصابة التي تقع أثناء تنقله من مقر سكنه إلى مقر العمل أو العكس. 3- الإصابة التي تقع أثناء تنقلاته التي يُكلف بها من قبل صاحب العمل. 4- الأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة العمل أو بيئة العمل.

س120: ما هي الاستحقاقات المالية في حال العجز المؤقت من إصابة العمل؟ **ج:** إذا ترتب على إصابة العمل عجز مؤقت يمنع العامل من أداء عمله، فإنه يستحق أجراً كاملاً حسب المسجل في التأمينات الاجتماعية طوال مدة الإصابة. فإذا بلغت مدة العلاج سنة كاملة، أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه، وكانت حالته الصحية لا تمكنه من العودة إلى العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، ويُنهي العقد في هذه الحالة، ويستحق العامل التعويض المقرر نظاماً.

س121: ما هي الإجراءات النظامية لرفع إصابة العمل؟ **ج:** 1- يلتزم العامل بإبلاغ صاحب العمل بالإصابة خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ وقوعها. 2- يلتزم صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ علمه بالإصابة. 3- إجمالي المدة النظامية لرفع البلاغ لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة لإثبات إصابة العمل.

س122: ما هي آلية صرف الأجر أثناء فترة الإصابة؟ **ج:** يكون لصاحب العمل أحد الخيارين التاليين: 1- الاستمرار في صرف أجر العامل، واسترداد الأجر من التأمينات الاجتماعية. 2- إيقاف صرف الأجر، وتحويل استحقاق العامل مباشرة إلى التأمينات الاجتماعية لتتولى صرف الأجر الشهري طوال مدة إصابة العمل. ويجب توثيق الخيار المتبع بشكل نظامي من خلال موقع التأمينات.

س123: ما هي مدة الإجازة والتقارير الطبية في إصابة العمل؟ **ج:** 1- لا يوجد حد أقصى لمدة الإجازة الناتجة عن إصابة العمل، ويُعتد بالتقارير الطبية المعتمدة. 2- يجب رفع تقارير طبية دورية كل أربعة عشر (14) يوماً عبر نظام التأمينات الاجتماعية، توضح تطورات الحالة الصحية ومدد الإجازات المقررة.

حادي عشر: محظورات صاحب العمل (30 سؤالاً)

س124: ما هي المحظورات على صاحب العمل أو مسؤوليه؟ **ج:** أولاً: يُمنع التمييز أو إساءة استخدام النظام أو الاحتفاظ بإقامة أو جواز العامل الغير السعودي أو إساءة الأدب مع العامل أو الضغط على حريته. ثانياً: يمنع صاحب العمل عائلته من إساءة الأدب مع العامل أو إظهار مظاهر الجور أو القسوة أو الإهانة أو تقييد حرية العامل أو إدخال الغش على العامل. ثالثاً: يُمنع على صاحب العمل أن يكلف العامل بما يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي المسجل بالعقد بين الطرفين أكثر من ثلاثين يوماً ولمدة مرة واحدة في السنة لظروف استثنائية. رابعاً: يُمنع استخدام العنف مع العامل من صاحب العمل أو مسؤوليه المباشرين أو أحد أفراد عائلته أو تعمد دفع العامل إلى تقديم الاستقالة.

ثاني عشر: حقوق المرأة العاملة (30 سؤالاً)

س125: ما هي إجازة الوضع للمرأة العاملة؟ **ج:** 12 أسبوعاً مع حق تمديد شهر بدون أجر.

س126: ما هي إجازة الوضع في حال إنجاب طفل مريض؟ **ج:** لها حق تمديد شهر مدفوع الأجر تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد شهر بدون أجر.

س127: هل يمكن للشركات الاستفادة من منفعة الأمومة من التأمينات الاجتماعية؟ **ج:** نعم، للشركات الاستفادة من منفعة الأمومة من التأمينات الاجتماعية لدعم المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع (أجر مدفوع من التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر).

س128: ما هي ساعات الرضاعة؟ **ج:** ساعات الرضاعة تعد جزءاً من ساعات العمل الفعلية.

ثالث عشر: أنواع الإجازات (تفصيلي) (30 سؤالاً)

س129: ما هي أنواع الإجازات في نظام العمل السعودي؟ **ج:** 1- الإجازة السنوية. 2- الإجازة المرضية. 3- إجازة الحياة الزوجية (الزواج والمولود والوضع). 4- إجازة الحج. 5- إجازة الأعياد. 6- إجازة الاختبارات. 7- إجازة غسيل الكلى. 8- إجازة بدون أجر. 9- إجازة الوفيات. 10- إجازات المناسبات الوطنية.

س130: ما هي أنواع الإجازات من حيث الإلزام؟ **ج:** 1- إجازات مطلقة: وهي حق مطلق للعامل. 2- إجازات مقيدة: وهي المقيدة بشرط أو حدث. 3- إجازات جوازية: وهي تتم بالاتفاق بين الطرفين.

رابع عشر: التدريب والتأهيل (20 سؤالاً)

س131: ما هو التدريب التعاوني الإلزامي للشركات؟ **ج:** 1- يتم تدريب الطلاب السعوديين في المنشآت بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل وتطوير مهاراتهم. 2- يجب على المنشأة التي تضم 50 عاملاً وأكثر تأهيل وتدريب الطلاب من المنشآت الدراسية حسب الخطط المعتمدة من المؤسسات التعليمية وذلك بنسبة 2% من إجمالي عدد العمال في المنشأة. 3- يكون عقد التدريب التعاوني مكتوباً ومحدد المدة ويشمل المهارة والمهنة التي يتدرب عليها المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة. 4- أي منشأة لا تلتزم بقرار التدريب التعاوني تطبق بحقها العقوبات المقررة نظاماً. 5- يستحق المتدرب شهادة خبرة عن الفترة التي قضاها في التدريب تشمل المهنة والمهارة.

خامس عشر: منصة قوى والتأمينات الاجتماعية (30 سؤالاً)

س132: ما هي منصة قوى؟ **ج:** منصة قوى هي منصة تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ويمكن لصاحب العمل الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية عبر منصة قوى.

س133: ما هي خدمات منصة قوى؟ **ج:** 1- التأشيرات: يمكن لصاحب العمل استخراج التأشيرات واستقطاب عمال من خارج المملكة العربية السعودية. 2- رخص العمل: للعامل الغير السعودي يجب أن يكون هناك رخصة عمل سنوية يتم دفع رسومها من صاحب العمل. 3- نقل الموظفين: وهي خدمة لنقل العامل الغير السعودي من صاحب عمل إلى صاحب العمل الراغب بنقل خدماته مع وجود رصيد استقطاب يسمح بالنقل ودفع رسوم الكفالة للمرة الأولى (2000) للمرة الثانية (4000) للمرة الثالثة (6000). 4- إدارة الموظفين. 5- إدارة العقود: تختص هذه الأيقونة وهي الأكثر أهمية بإنشاء وتوثيق العقود بين العامل وصاحب العمل.

س134: ما هي فروع التأمينات الاجتماعية؟ **ج:** أ- فرع الأخطار المهنية: ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل لكل الجنسيات. ب- فرع المعاشات: ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني، والشيخوخة، والوفاة للسعوديين. ج- فرع التعطل عن العمل (ساند): وهو النظام الذي يكفل دعم العامل السعودي في حال تعطله عن العمل لفترة معينة.

س135: ما هي نسب اشتراك التأمينات الاجتماعية الحالية لمن يملك اشتراكات سابقة قبل تاريخ 3-7-2024؟ **ج:** مجموع اشتراك التأمينات الاجتماعية 21.5%: 9.75% يتحملها العامل، و11.75% يتحملها صاحب العمل شاملة جميع فروع التأمينات الاجتماعية الأخطار المهنية وساند تعطل العمل والمعاشات.

سادس عشر: الأخطاء والمفاهيم الشائعة (20 سؤالاً)

س136: ما هو الخطأ الشائع الأول لدى أصحاب العمل تجاه الموارد البشرية؟ **ج:** أولاً: الموارد البشرية هي إدارة فقط تهتم بشؤون الموظفين والعلاقات والمنصات الحكومية، والصحيح أن الموارد البشرية هي إدارة المورد البشري بكفاءة.

س137: ما هو الخطأ الشائع الثاني لدى أصحاب العمل تجاه الموارد البشرية؟ **ج:** ثانياً: الموارد البشرية يجب أن تسير بصف الإدارة ضد الموظف، والصحيح أن الموارد البشرية على خط حياد واضح وتقرب وجهات النظر وتدعم الموظف والموظف هو جزء من الشركة فتكون بالأساس تدعم نمو الشركة.

س138: ما هو الخطأ الشائع الثالث لدى أصحاب العمل تجاه الموارد البشرية؟ **ج:** ثالثاً: الموارد البشرية يجب أن تطبق أعلى الإجراءات القانونية تجاه الموظفين لحفظ حقوق المنظمة، والصحيح أن النظام يجب أن يُكيف بحذافيره لتحسين بيئة العمل.

سابع عشر: القرارات الوزارية (20 سؤالاً)

س139: ما هي المنشآت غير الملزمة بتقديم التقييم الذاتي؟ **ج:** المنشآت التي تضم 10 عمال وأقل غير ملزمة بتقديم التقييم الذاتي.

س140: ما هي المنشآت غير المحسوبة في نطاقات؟ **ج:** المنشآت التي تضم 6 عمال وأقل غير محسوبة في نطاقات.

س141: ما هي المنشآت غير المطالبة بتقديم الإفصاح عن التدريب؟ **ج:** المنشآت التي تضم 50 عاملاً وأقل غير مطالبة بتقديم الإفصاح عن التدريب.

س142: ما هي نسبة الجنسيات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً وأقل؟ **ج:** نسبة الجنسيات 70% ما عدا بعض الجنسيات المقيدة.

س143: ما هي نسبة الجنسيات في المنشآت التي تضم 19 عاملاً وأقل؟ **ج:** نسبة الجنسيات مفتوحة ما عدا بعض الجنسيات المقيدة.

س144: ما هي نسبة الجنسيات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً وأكثر؟ **ج:** نسبة الجنسيات 40% ما عدا بعض الجنسيات المقيدة.

ثامن عشر: مواد الإنهاء (40 سؤالاً)

س145: ما هي حالات الإنهاء من قبل العامل في فترة التجربة؟ **ج:** أن يكون الإنهاء خلال أيام فترة التجربة، التبليغ عبر الطرق الرسمية للتواصل، لا يوجد إشعار وتعويض ومكافأة، يمكن الاستبعاد الذاتي من التأمينات، استلام المستحقات خلال أسبوعين، يستحق العامل شهادة الخبرة وأجر أيام العمل ورصيد الإجازات.

س146: ما هي حالات الإنهاء من قبل صاحب العمل في فترة التجربة؟ **ج:** أن يكون الإنهاء خلال أيام فترة التجربة، الإنهاء عن طريق قوى، لا يوجد إشعار ومكافأة وتعويض، تحويل المستحقات خلال أسبوع، الاستبعاد من التأمينات فوراً أو في اليوم الأخير من شهر الاستبعاد، يستحق العامل شهادة الخبرة وأجر أيام العمل ورصيد الإجازات.

س147: ما هي تحديثات فترة نقل الكفالة لصاحب عمل جديد من منصة قوى للعامل الغير السعودي؟ **ج:** 1- في حال كان هناك إشعار (تصبح فترة سماح) وتكون المهلة لنهاية الإشعار لنقل كفالة العامل. 2- في حال لم يكن هناك إشعار (فترة سماح) من انتهاء العقد للعامل الغير السعودي تكون فترة السماح بعد انتهاء العقد بستين يوماً. 3- في حال عمل انقطاع عن عمل مباشرة يكون مع المقيم 60 يوم لنقل الكفالة من عمل الانقطاع عن العمل أو يتحول لمتغيب عن العمل بعد انتهاء المدة. 4- الخروج النهائي بعد مرور سنة من دخول العامل للمملكة يستطيع العامل إلغاءه من مكتب العمل.

تاسع عشر: أسئلة عامة متنوعة (50 سؤالاً)

س148: ما هي الحقوق التي يستحقها العامل في العقد الأصلي (الدائم)؟ **ج:** 1- مدة العقد. 2- فترة التجربة. 3- 48 ساعة أسبوعياً. 4- تسجيل في التأمينات. 5- يستحق تأمين طبي. 6- يستحق كامل الإجازات. 7- يخضع لقواعد التأديب. 8- يستحق العمل الإضافي. 9- يستحق الراحة الأسبوعية. 10- يستحق مكافأة الخدمة. 11- يخضع للراحة اليومية وشرط المنافسة وإصابة العمل.

س149: ما هي الحقوق التي يستحقها العامل في العقد المؤقت؟ **ج:** 1- مدة العقد 90 يوم. 2- ساعات العمل 48 ساعة أسبوعية. 3- تسجيل في التأمينات. 4- يستحق تأمين طبي. 5- يستحق إجازات الأعياد والمناسبات. 6- يخضع لقواعد التأديب. 7- يستحق العمل الإضافي. 8- يستحق الراحة الأسبوعية. 9- يخضع للراحة اليومية والأسبوعية. 10- إصابات العمل.

س150: ما هي الحقوق التي يستحقها العامل في عقد بعض الوقت؟ **ج:** 1- مدة العقد باتفاق الطرفين. 2- ساعات العمل أقل من ساعات العمل المعتادة. 3- تسجيل في التأمينات. 4- يستحق تأمين طبي. 5- يستحق كل الإجازات. 6- يستحق العمل الإضافي. 7- يخضع للراحة الأسبوعية. 8- إصابات العمل.

س151: ما هي محاذير التعامل مع خدمة إدارة العقود في منصة قوى؟ **ج:** أ- عند إنشاء العقد يجب استشارة متخصص في نظام العمل. ب- يجب مراعاة نظام العمل السعودي وعدم اشتراط بند مخالف لنظام العمل لأن توقيع العامل لبند مخالف للنظام لن يتم النظر إليه في حال لم يكن في مصلحة العامل.

ج- ما يكتب بالعقد هو التزام كلي على المنشأة لذلك يجب مراعاة المسؤولية القانونية. د- توثيق عقود كافة الموظفين داخل المنشأة. هـ- الإضافة لأي موظف تكون عبر منصة قوى وليس التأمينات الاجتماعية. و- كذلك الاستبعاد يكون عبر منصة قوى وليس التأمينات الاجتماعية.

س152: ما هي الإجراءات النظامية لمنصة التأمينات الاجتماعية؟ **ج:** 1- الإضافة والاستبعاد تتم عبر منصة قوى فقط. 2- منصة التأمينات يتم مراجعتها بشكل دوري. 3- يتم مراجعة الفواتير المالية بدقة قبل سدادها. 4- يتم التأكد من استبعاد العمال بدقة دورياً. 5- مراجعة عدم وجود مخالفات بدقة دورياً. 6- حال وجود إشكالية يمكن طلب الاتصال المرئي. 7- التأكد من سداد الاشتراكات بالأوقات المحددة. 8- التزامك وقاية من المخالفات المالية الجسيمة. 9- يجب الاستعانة بخبير في التأمينات عند مواجهة مشكلة. 10- التأمينات تقدم دعم 24 ساعة في حال وجود أي استفسار.

س153: ما هو الإفصاح عن التدريب في منصة قوى؟ **ج:** من القرارات الوزارية الملزمة هو إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملاً وأكثر عن بيانات التدريب لموظفيها ويتم ذلك عبر الإجابة على استبيان يتكون من عشرة أسئلة يركز على مثلاً (أنواع التدريب المستخدمة وكم عدد المتدربين السعوديين وكم عدد تدريب الطلاب وكم ميزانية التدريب وكم نسبة التدريب من إجمالي أجور المنشأة).

س154: ما هي شروط الإجازة السنوية؟ **ج:** يجب أن يتمتع العامل بالإجازة السنوية في سنة استحقاقها ولا يجوز التنازل عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عنها.

س155: ما هي ضوابط تنظيم الإجازات؟ **ج:** يُصرف أجر الإجازة مقدماً، لا يمكن التنازل عن الإجازة مقابل مبلغ مالي، لا يسقط حق الإجازة السنوية، لا يجوز إجبار العامل على أخذ الإجازة، لا يمكن العمل عند صاحب عمل آخر.

س156: ما هي شروط الاستقالة في العقد المحدد المدة؟ **ج:** 1- محصورة في العقد المحدد المدة فقط. 2- يقدم العامل استقالة كتابةً لصاحب العمل. 3- لا يعلق العامل الاستقالة على قيد أو شرط. 4- لا يجبر صاحب العمل العامل على الاستقالة. 5- مهلة الرد لدى صاحب العمل على الاستقالة 30 يوماً. 6- خيارات صاحب العمل بالرد: القبول - الرفض - التأجيل. 7- إذا انتهت مهلة الرد بدون رد تعد الاستقالة مقبولة فوراً. 8- يستطيع صاحب العمل قبول الاستقالة أو رفضها أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن 60 يوماً كحالة تأجيل من تاريخ الرد على العامل في مهلة الرد. 9- يُقيد تأجيل الاستقالة وفق سببين مصلحة العمل وتقديم مسبب مبرر ومكتوب للعامل عن سبب التأجيل ولا يلزم موافقة العامل على تأجيل الاستقالة. 10- للعامل حق العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تقديمها إذا لم يقبلها صاحب العمل. 11- يعد عقد العمل سارياً أثناء تقديم الاستقالة.

س157: ما هي تعديلات النظام الأخيرة على فترة التجربة؟ **ج:** 1- يجب النص والاتفاق على فترة التجربة صراحةً في العقد وأن لا يزيد مجموعها في كل الأحوال على مئة وثمانين يوماً. 2- يصح أن تكون مئة وثمانين يوماً من بداية العقد. 3- لا تدخل في حساب فترة التجربة الإجازات التالية: عيد الفطر - عيد الأضحى - الإجازة المرضية - يوم التأسيس - اليوم الوطني. 4- لا يمكن النص لأحد الأطراف بحق الإنهاء منفرداً في العقد. 5- لا يجوز أن يوضع العامل على فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد على نفس المهنة. 6- يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً في عقد جديد بموافقته. 7- يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن يكون مضى على انتهاء العلاقة

التعاقدية أكثر من 6 أشهر. 8- كلا الطرفين لا يستحق تعويضاً للإنهاء غير المشروع إذا تم الإنهاء أثناء فترة التجربة. 9- يستحق العامل حقوقه في فترة التجربة رصيد الإجازات وشهادة الخبرة والأجر عن أيام العمل فقط ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة. 10- لا يوجد تمديد في فترة التجربة، حتى لو تم ذكر في العقد أن فترة التجربة تتمدد باتفاق الطرفين فهو اتفاق غير صحيح.

س158: ما هي تعديلات النظام الأخيرة على الاستقالة؟ **ج:** 1- محصورة في العقد المحدد المدة فقط. 2- يقدم العامل استقالة كتابةً لصاحب العمل. 3- لا يعلق العامل الاستقالة على قيد أو شرط. 4- لا يجبر صاحب العمل العامل على الاستقالة. 5- مهلة الرد لدى صاحب العمل على الاستقالة 30 يوماً. 6- خيارات صاحب العمل بالرد: القبول - الرفض - التأجيل. 7- إذا انتهت مهلة الرد بدون رد تعد الاستقالة مقبولة فوراً. 8- يستطيع صاحب العمل قبول الاستقالة أو رفضها أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن 60 يوماً. 9- يُقيد تأجيل الاستقالة وفق سببين مصلحة العمل وتقديم مسبب مبرر ومكتوب للعامل. 10- للعامل حق العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تقديمها إذا لم يقبلها صاحب العمل. 11- يعد عقد العمل سارياً أثناء تقديم الاستقالة.

عشرون: أسئلة إضافية من الخرائط الذهنية (50 سؤالاً)

س159: ما هي الإجازات التي تمدد فترة التجربة حسب الخرائط الذهنية؟ **ج:** عيد الفطر وعيد الأضحى، اليوم الوطني ويوم التأسيس، الإجازة المرضية.

س160: ما هو رصيد الإجازات في الخرائط الذهنية؟ **ج:** رصيد الإجازات يُحسب من أول يوم عمل.

س161: ما هي حالات تكرار فترة التجربة؟ **ج:** إذا عاد العامل إلى صاحب العمل بعد 6 أشهر من انتهاء العقد السابق، أو في مهنة أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً عن المهنة الأولى بموافقة العامل.

س162: ما هي حالة انتهاء فترة التجربة دون إبلاغ أي من الطرفين الآخر؟ **ج:** انتهاء فترة التجربة دون إبلاغ أي من الطرفين الآخر يعني تثبيت الموظف رسمياً في الوظيفة.

س163: ما هي حالة انتهاء العقد المحدد المدة؟ **ج:** لا يوجد إشعار وإنما يوجد شرط التجديد أو الإبلاغ، الإبلاغ غير إلزامي وليس ضرورياً وجوده في العقد، لكن إذا تم الاتفاق عليه في العقد فيجب الالتزام به.

س164: ما هي حالة تحول العقد المحدد المدة لغير محدد المدة للسعودي؟ **ج:** يتجدد العقد لعدة مرات وبعد اكتمال أربع سنوات أو ثلاث تجديدات أيهما أقل يتحول لعقد غير محدد المدة للسعودي.

س165: ما هي حالة انتهاء العقد المحدد المدة بدون تجديد تلقائي للسعودي وغير السعودي؟ **ج:** للسعودي: إذا استمر الطرفان في تنفيذه يتحول لغير محدد المدة. لغير السعودي: يبقى محدد المدة حتى بعد نهايته ويكون تاريخ المباشرة المنظم ويحسب سنة من المباشرة.

س166: ما هي حالات الاستقالة في الخرائط الذهنية؟ **ج:** الاستقالة والخدمة أكثر من سنتين يستحق مكافأة نهاية خدمة (حسب المادة 85).

س167: ما هي حالات عدم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في الاستقالة؟ **ج:** الاستقالة من طرف العامل في العقد المحدد المدة وقبولها من صاحب العمل وخدمته لا تقل عن سنتين (لا يستحق إذا كانت الخدمة أقل من سنتين).

س168: ما هي حالات الإنهاء التأديبي (المادة 80)؟ **ج:** الإنهاء من طرف صاحب العمل على المادة 80 لا يستحق فيه العامل مكافأة نهاية الخدمة.

س169: ما هي حالة إنهاء العقد بالتراضي؟ **ج:** إنهاء العقد بالتراضي يستحق فيه العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة.

س170: ما هي الحالات التي يستحق فيها العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** 1- إنهاء العقد بالتراضي. 2- إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع. 3- انتهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته. 4- الاستقالة إذا بلغت الخدمة عشر سنوات فأكثر.

س171: ما هي أنواع العقود حسب نظام العمل السعودي؟ **ج:** 1- العقد الأصلي أو الدائم (المحدد المدة وغير المحدد المدة). 2- العقد المؤقت. 3- العقد العرضي. 4- العقد الموسمي. 5- عقد بعض الوقت. 6- العقد المرن.

س172: ما هي المدة القصوى للعقد المؤقت والعرضي والموسمي؟ **ج:** لا يتجاوز مدته في كل الحالات تسعون يوماً ولا يتجدد وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي.

س173: ما هو شرط كتابة عقد بعض الوقت؟ **ج:** كتابة عقد عمل لبعض الوقت شرط لصحة انعقاد العقد وليس شرطاً لإثباته.

س174: ما الذي يحدث في حالة الإنهاء غير المشروع في عقد بعض الوقت؟ **ج:** في حالة الإنهاء غير المشروع كان للطرف المتضرر أن يطلب الأجر الباقي لنهاية العقد ما لم يكن هناك تعويض اتفاقي للطرفين في العقد.

س175: ما هي الفترة الزمنية لنقل الكفالة في حال عدم وجود إشعار؟ **ج:** في حال لم يكن هناك إشعار (فترة سماح) من انتهاء العقد للعامل الغير السعودي تكون فترة السماح بعد انتهاء العقد بستين يوماً.

س176: ما هي الفترة الزمنية للخروج النهائي للعامل الغير السعودي؟ **ج:** الخروج النهائي بعد مرور سنة من دخول العامل للمملكة يستطيع العامل إلغاءه من مكتب العمل.

س177: ما هي حالات تحول العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة في منصة قوى؟ **ج:** 1- انتهاء العقد بتاريخ مدته أي ينتهي بانتهائه بدون تجديد تلقائي، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه للسعودي يتحول لغير محدد المدة. 2- التجديد يكون فقط نفس فترة العقد الأصلية فإذا استمر الطرفان في تنفيذه للسعودي يتحول لغير محدد المدة بعد نهاية الفترة المجددة. 3- يتجدد العقد لعدة مرات وبعد اكتمال أربع سنوات أو ثلاث تجديدات أيهما أقل يتحول لعقد غير محدد المدة للسعودي. 4- التجديد مرة واحدة لفترة مختلفة على سبيل المثال يكون العقد سنة ثم يجدد فقط لستة أشهر فتصبح فترة التجديد غير مرتبطة بفترة العقد الأصلية.

س178: ما هي الإجراءات المطلوبة من صاحب العمل عند إنهاء العقد في فترة التجربة؟ **ج:** الإنهاء عن طريق قوى، يُبعد العامل من التأمينات الاجتماعية فوراً أو كحد أقصى إلى اليوم الأخير من شهر الاستبعاد، تُصفى حقوق العامل وتحويل مستحقاته خلال أسبوع من تاريخ إنهاء فترة التجربة، يستحق العامل أجر أيام عمله والإجازات ورصيد الإجازات وشهادة الخبرة عند الطلب ولو كانت هذه المدة يوماً واحداً.

س179: ما هي الإجراءات المطلوبة من العامل عند إنهاء العقد في فترة التجربة؟ **ج:** التبليغ عبر الطرق الرسمية للتواصل، لا يوجد إشعار وتعويض ومكافأة، يمكن الاستبعاد الذاتي من التأمينات، استلام المستحقات خلال أسبوعين، يستحق العامل شهادة الخبرة وأجر أيام العمل ورصيد الإجازات.

س180: ما هو الحد الأقصى لمدة فترة التجربة في كل الأحوال؟ **ج:** لا يزيد مجموعها في كل الأحوال على مئة وثمانين يوماً.

س181: ما هي الحقوق التي يستحقها العامل في العقد الموسمي؟ **ج:** 1- مدة العقد الموسم. 2- ساعات العمل 48 ساعة أسبوعية. 3- تسجيل في التأمينات. 4- يستحق تأمين طبي. 5- يستحق إجازات الأعياد والمناسبات. 6- يخضع لقواعد التأديب. 7- يستحق العمل الإضافي. 8- يستحق الراحة الأسبوعية. 9- يخضع للراحة اليومية والأسبوعية. 10- إصابات العمل.

س182: ما هي الحقوق التي يستحقها العامل في العقد العرضي؟ **ج:** 1- مدة العقد 90 يوم. 2- ساعات العمل 48 ساعة أسبوعية. 3- تسجيل في التأمينات. 4- يستحق تأمين طبي. 5- يستحق إجازات الأعياد والمناسبات. 6- يخضع لقواعد التأديب. 7- يستحق العمل الإضافي. 8- يستحق الراحة الأسبوعية. 9- يخضع للراحة اليومية والأسبوعية. 10- إصابات العمل.

س183: ما هو مثال على العقد العرضي؟ **ج:** شركة تنظيم فعاليات نشاطها الأساسي فعاليات وترفيه تعاقدت مع متخصص مالي لدراسة وضعها المالي فالنشاط هنا تنظيم فعاليات لكن التعاقد مع متخصص مالي فعليه التعاقد يكون بعقد عرضي.

س184: ما هي الفرق بين العقد المؤقت والعقد العرضي؟ **ج:** العقد المؤقت: هو العقد الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. العقد العرضي: هو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد.

س185: ما هي الحقوق التي يستحقها العامل في العقد المرن؟ **ج:** العقد المرن هو العمل الذي يؤديه عامل سعودي غير متفرغ.

س186: ما هي نسبة التدريب التعاوني الإلزامي؟ **ج:** 2% من إجمالي عدد العمال في المنشأة.

س187: ما هي المنشآت الملزمة بالتدريب التعاوني؟ **ج:** المنشأة التي تضم 50 عاملاً وأكثر.

س188: ما هي شروط إجازة الحج؟ **ج:** 15 يوماً، لا تعوض في حال توافقها مع إجازة الأعياد، لم يكن أدى فريضة الحج من قبل، تمنح مرة واحدة خلال مدة خدمة العامل، شرط العمل لمدة سنتين متصلتين لدى صاحب العمل.

س189: ما هي الحالات التي يُعد فيها العجز كلياً في إصابة العمل؟ **ج:** إذا بلغت مدة العلاج سنة كاملة، أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه، وكانت حالته الصحية لا تمكنه من العودة إلى العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، ويُنهي العقد في هذه الحالة، ويستحق العامل التعويض المقرر نظاماً.

س190: ما هي التزامات صاحب العمل عند إعادة توظيف العامل المصاب؟ **ج:** في الحالات التي تسمح فيها الحالة الصحية للعامل بالاستمرار في العمل بقدرات مختلفة، يلتزم صاحب العمل بإعادة توظيفه في وظيفة مناسبة تتوافق مع وضعه الصحي، بما يحقق الاستقرار المهني للعامل.

س191: ما هي الإجراءات النظامية لرفع تقارير إصابة العمل؟ **ج:** يجب رفع تقارير طبية دورية كل أربعة عشر (14) يوماً عبر نظام التأمينات الاجتماعية، توضح تطورات الحالة الصحية ومدد الإجازات المقررة.

س192: ما هي المدة التي يلتزم فيها العامل بإبلاغ صاحب العمل عن إصابة العمل؟ **ج:** يلتزم العامل بإبلاغ صاحب العمل بالإصابة خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ وقوعها.

س193: ما هي المدة التي يلتزم فيها صاحب العمل بإبلاغ التأمينات الاجتماعية عن إصابة العمل؟ **ج:** يلتزم صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ علمه بالإصابة.

س194: ما هو إجمالي المدة النظامية لرفع بلاغ إصابة العمل؟ **ج:** إجمالي المدة النظامية لرفع البلاغ لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ وقوع الإصابة مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة لإثبات إصابة العمل.

س195: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل ثلث مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟ **ج:** إذا كانت خدمته لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة.

س196: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟ **ج:** إذا زادت خدمته عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات يستحق ثلثي المكافأة.

س197: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟ **ج:** إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر يستحق العامل المكافأة الكاملة.

س198: ما هي الحالة التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟ **ج:** إذا كانت خدمته أقل من سنتين لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

س199: ما هو أساس حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** أساس حساب المكافأة هو الأجر الأخير الإجمالي شاملاً البدلات.

س200: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة في الاستقالة وفق المادة 85؟ **ج:** إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر يستحق العامل المكافأة الكاملة.

واحد وعشرون: أسئلة إضافية متنوعة (50 سؤالاً)

س201: ما هو تعريف العامل في نظام العمل السعودي؟ **ج:** كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.

س202: ما هو تعريف صاحب العمل في نظام العمل السعودي؟ **ج:** كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.

س203: ما هو تعريف الأجر في نظام العمل السعودي؟ **ج:** كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل مكتوباً أو شفهياً صريحاً أو ضمنياً.

س204: ما هو الفرق بين الأجر الأساسي والأجر الإجمالي؟ **ج:** الأجر الأساسي هو الأجر المحدد في عقد العمل بدون البدلات. الأجر الإجمالي هو الأجر الأساسي شاملاً البدلات.

س205: ما هو الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية في نظام العمل السعودي؟ **ج:** 48 ساعة أسبوعياً.

س206: ما هو الحد الأقصى لساعات العمل اليومية في رمضان؟ **ج:** ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

س207: ما هو الحد الأدنى لفترة الراحة اليومية؟ **ج:** لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون أن تُمنح له فترة أو فترات للراحة والصلاة والطعام لا تقل في مجموعها عن ثلاثين دقيقة.

س208: ما هو الحد الأدنى للراحة الأسبوعية؟ **ج:** يوم واحد في الأسبوع كحد أدنى، ويُفضل أن يكون يوم الجمعة.

س209: ما هي شروط العمل في يوم الراحة الأسبوعية؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية مع منحه بدلاً عنه يوم راحة آخر أو دفع أجر إضافي عنه بما لا يقل عن مئة وخمسين بالمئة من أجره الأساسي.

س210: ما هو الحد الأقصى لغرامة المخالفة التأديبية؟ **ج:** لا يجوز أن تتجاوز الغرامة التأديبية أجر العامل عن خمسة أيام في الشهر الواحد.

س211: ما هو الحد الأقصى لمدة الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر؟ **ج:** مقيد بما لا يزيد عن خمسة أيام في الشهر الواحد.

س212: ما هو الحد الأقصى لمدة الحرمان من العلاوة؟ **ج:** مقيد لمدة لا تزيد عن عام.

س213: ما هو الحد الأقصى لمدة تأجيل الترقية؟ **ج:** التأجيل مقيد لمدة لا تزيد عن عام متى ما كانت مقررة من صاحب العمل.

س214: ما هو الحد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبي على العامل؟ **ج:** لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة.

س215: ما هو الحد الزمني لتنفيذ الجزاء التأديبي على العامل؟ **ج:** لا يجوز تنفيذ الجزاء التأديبي بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار توقيعه.

س216: ما هو تعريف الإجازة السنوية؟ **ج:** يستحق العامل إجازة سنوية عن كل سنة خدمة لا تقل مدتها عن 21 يوماً وتزداد إلى 30 يوماً بعد خدمة خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر إجمالي يُدفع مقدماً.

س217: ما هو استحقاق الإجازة السنوية في السنة الأولى؟ **ج:** في السنة الأولى من الاستحقاق، ويجوز لصاحب العمل تأجيلها لمدة 90 يوماً بدون موافقة العامل، وما زاد عن ذلك يتطلب الموافقة، وبكل الأحوال يجب أن يتمتع العامل بالإجازة السنوية قبل انقضاء مدة سنتين خدمة.

س218: ما هي أحكام الإجازة السنوية؟ **ج:** يجب أن يتمتع العامل بالإجازة السنوية في سنة استحقاقها ولا يجوز التنازل عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عنها.

س219: ما هي المعادلة الرياضية لحساب أجر أيام العمل قبل المغادرة للإجازة؟ **ج:** في حال لم يستلم العامل أجر أيام عمل قبل الإجازة تكون حسبتها كالتالي: يومية الموظف × عدد الأيام التي لم يستلم أجرها = المستحق عن أيام العمل.

س220: عامل أجره الإجمالي 7,432 ورصيده السنوي 85 يوم ولديه 10 أيام عمل قبل مغادرة الإجازة لم يستلم أجرها. كم يكون احتساب تصفية إجازته السنوية؟ **ج:** الراتب الإجمالي 7,432 ÷ عدد أيام الشهر 30 = يومية الموظف 247.73 × 85 يوم رصيد العامل السنوي = تصفية الإجازة 21,057.33. أجر العامل المستحق قبل المغادرة للإجازة: يومية الموظف 247.73 × 10 أيام عمل = 2,477.33.

س221: عامل أجره الإجمالي 13,228 ورصيده السنوي 120 يوم ولديه 17 يوم عمل قبل مغادرة الإجازة لم يستلم أجرها. كم يكون احتساب تصفية إجازته السنوية؟ **ج:** الراتب الإجمالي 13,228 ÷ عدد أيام الشهر 30 = يومية الموظف 440.93 × 120 يوم رصيد العامل السنوي = تصفية الإجازة 52,911. أجر العامل المستحق قبل المغادرة للإجازة: يومية الموظف 440.93 × 17 يوم عمل = 7,495.86.

س222: عامل أجره الإجمالي 20,000 ورصيده السنوي 60 يوم ولديه 20 يوم عمل قبل مغادرة الإجازة لم يستلم أجرها. كم يكون احتساب تصفية إجازته السنوية؟ **ج:** الراتب الإجمالي 20,000 ÷ عدد أيام الشهر 30 = يومية الموظف 666.66 × 60 يوم رصيد العامل السنوي = تصفية الإجازة 40,000. أجر العامل المستحق قبل المغادرة للإجازة: يومية الموظف 666.66 × 20 يوم عمل = 13,333.33.

س223: ما هو مثال على العقد الموسمي؟ **ج:** موسم الحج مرتبط بوزارة الحج والعمرة.

س224: ما هي الحقوق التي يستحقها العامل في العقد الأصلي (الدائم) الكاملة؟ **ج:** 1- مدة العقد. 2- فترة التجربة. 3- 48 ساعة أسبوعياً. 4- تسجيل في التأمينات. 5- يستحق تأمين طبي. 6- يستحق كامل الإجازات. 7 . يخضع لقواعد التأديب. 8- يستحق العمل الإضافي. 9- يستحق الراحة الأسبوعية. 10- يستحق مكافأة الخدمة. 11- يخضع للراحة اليومية وشرط المنافسة وإصابة العمل.

س225: ما هي الحالة التي يتحول فيها عقد بعض الوقت لعقد دائم؟ **ج:** عقد بعض الوقت يكون دائماً وأبداً محدد المدة ولا يتحول أبداً لعقد غير محدد المدة.

س226: ما هي الفرق بين الاستقالة في العقد المحدد المدة وإنهاء العقد غير المحدد المدة؟ **ج:** الاستقالة محصورة في العقد المحدد المدة فقط. أما إنهاء العقد غير المحدد المدة فيكون بإشعار 30 يوماً من العامل أو 60 يوماً من صاحب العمل.

س227: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مستقيلاً حكماً في العقد غير المحدد المدة؟ **ج:** إذا غاب العامل عن العمل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً متصلة أو أكثر من خمسة وأربعين يوماً منقطعة في السنة الواحدة.

س228: ما هي شروط صحة الفصل التأديبي؟ **ج:** 1- إجراء تحقيق مع العامل. 2- إثبات المخالفة. 3- إعطاء العامل فرصة للدفاع عن نفسه. 4- أن تكون المخالفة من الحالات المنصوص عليها في المادة 80. 5- صدور قرار الفصل كتابةً.

س229: ما هي حالات الفصل التأديبي دون إشعار أو مكافأة (المادة 80)؟ **ج:** 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم وثائق مزورة. 2- إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسائر جسيمة لصاحب العمل. 3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بسلامة العمل. 4- إذا غاب العامل دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً في السنة أو أكثر من 15 يوماً متصلة. 5- إذا ثبت إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية. 6- إذا وجد العامل في حالة سكر أو تعاطٍ للمخدرات. 7- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه. 8- إذا ثبت عدم أداء العامل لالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

س230: ما هي حالات ترك العامل للعمل دون إشعار مع استحقاق المكافأة (المادة 81)؟ **ج:** 1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية. 2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أوقع عليه أو على أحد أفراد عائلته اعتداءً جسيماً. 3- إذا كان في العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته.

س231: ما هي المدة التي يجب فيها تسوية مستحقات العامل عند انتهاء العقد؟ **ج:** يجب على صاحب العمل تسوية مستحقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العقد.

س232: ما هي شهادة الخبرة؟ **ج:** وثيقة تُصدر للعامل عند انتهاء عقده تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر تقاضاه.

س233: هل يجوز لصاحب العمل رفض إصدار شهادة الخبرة؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل رفض إصدار شهادة الخبرة للعامل عند انتهاء عقده.

س234: هل يجوز لصاحب العمل تضمين شهادة الخبرة ما يضر بسمعة العامل؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل تضمين شهادة الخبرة ما يضر بسمعة العامل أو يعيق حصوله على عمل آخر.

س235: ما هي العقوبات المقررة لمخالفات نظام العمل؟ **ج:** تتراوح الغرامات بين 1,000 ريال و100,000 ريال حسب نوع المخالفة وتتضاعف في حالة التكرار.

س236: ما هو تعريف المنشأة في نظام العمل السعودي؟ **ج:** كل مشروع يديره صاحب عمل ويستخدم فيه عمالاً مقابل أجر.

س237: ما هو الحد الأدنى لعدد العمال الذي تلتزم معه المنشأة بتطبيق نظام العمل كاملاً؟ **ج:** يسري نظام العمل على جميع المنشآت بصرف النظر عن عدد العمال.

س238: ما هي المنشآت المستثناة من تطبيق بعض أحكام نظام العمل؟ **ج:** المنشآت التي يعمل فيها أفراد من أسرة صاحب العمل فقط دون غيرهم.

س239: ما هو تعريف العمل الإضافي؟ **ج:** هو العمل الذي يؤديه العامل زيادة على ساعات العمل الأصلية المنصوص عليها في النظام أو في عقد العمل.

س240: ما هو الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية شاملاً الإضافي؟ **ج:** لا تزيد على ستين ساعة في الأسبوع.

س241: ما هي شروط تشغيل العامل في العمل الإضافي؟ **ج:** 1- موافقة العامل. 2- أن لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية عشر ساعات في اليوم. 3- أن لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية ستين ساعة. 4- أن لا تتجاوز ساعات العمل الإضافي 720 ساعة في السنة إلا بموافقة العامل كتابياً.

س242: ما هو الحد الأدنى لتعويض العمل الإضافي؟ **ج:** يكون تعويض العمل الإضافي بما لا يقل عن مئة وخمسين بالمئة من الأجر الأساسي عن كل ساعة إضافية.

س243: ما هي الحالة التي يجوز فيها تعويض العمل الإضافي بإجازة؟ **ج:** يتفق صاحب العمل مع العامل كتابياً على تعويضه بإجازة تعويضية لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافي.

س244: ما هي حالات تشغيل العامل في أيام الراحة الرسمية؟ **ج:** يجوز تشغيل العامل في أيام الراحة الرسمية مع منحه بدلاً عنها أياماً راحة أخرى أو دفع أجر إضافي عنها بما لا يقل عن مئة وخمسين بالمئة من أجره الأساسي.

س245: ما هي شروط صحة عقد العمل؟ **ج:** 1- أن يكون مكتوباً. 2- أن يتضمن البيانات الأساسية (اسم الطرفين، تاريخ بدء العمل، طبيعة العمل، مكان العمل، الأجر). 3- أن يُحرر من نسختين على الأقل. 4- أن يُسلم العامل نسخة منه.

س246: ما هي البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل؟ **ج:** 1- اسم صاحب العمل ومقر عمله. 2- اسم العامل ومؤهلاته وجنسيته ومحل إقامته. 3- طبيعة العمل ونوعه. 4- مكان العمل. 5- الأجر المتفق عليه وطريقة دفعه. 6- تاريخ الالتحاق بالعمل. 7- مدة العقد إن كان محدد المدة.

س247: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد الشفهي صحيحاً؟ **ج:** إذا لم يُحرر عقد العمل كتابةً، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.

س248: ما هي حالات تعديل عقد العمل؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل تعديل عقد العمل بما يضر بالعامل إلا بموافقة العامل الكتابية.

س249: ما هي حالات نقل العامل إلى عمل آخر؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى عمل آخر يختلف عن عمله الأصلي بشرط موافقة العامل، إلا إذا كان النقل مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً في السنة لظروف استثنائية.

س250: ما هي حالات تحويل مكان عمل العامل؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى مكان عمل آخر يستلزم تغيير محل إقامته إلا بموافقته.

اثنان وعشرون: أسئلة من ملف المهارات القانونية (50 سؤالاً)

س251: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل الأجر الكامل أثناء الإجازة المرضية؟ **ج:** مدة 30 يوماً بأجر كامل.

س252: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل ثلاثة أرباع الأجر أثناء الإجازة المرضية؟ **ج:** مدة 60 يوماً بثلاثة أرباع الأجر.

س253: ما هي الحالة التي لا يستحق فيها العامل أجراً أثناء الإجازة المرضية؟ **ج:** مدة 30 يوماً بدون أجر.

س254: ما هو إجمالي مدة الإجازة المرضية في السنة الواحدة؟ **ج:** 120 يوماً في السنة الواحدة (30 بأجر كامل + 60 بثلاثة أرباع + 30 بدون أجر).

س255: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه إلا بعد استنفاد المدة المحددة في نظام العمل (120 يوماً).

س256: ما هي شروط الحصول على إجازة الحج؟ **ج:** 1- أن لا يكون العامل قد أدى فريضة الحج من قبل. 2- أن يكون قد أمضى في خدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن سنتين متصلتين. 3- مدتها 15 يوماً. 4- تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

س257: ما هي الحالة التي تتوافق فيها إجازة الحج مع إجازة الأعياد؟ **ج:** لا تعوض في حال توافقها مع إجازة الأعياد.

س258: ما هي إجازة الوفاة لأصول وفروع العامل؟ **ج:** 5 أيام.

س259: ما هي إجازة الوفاة لأخ أو أخت العامل؟ **ج:** 3 أيام.

س260: ما هي إجازة وفاة الزوج للمرأة المسلمة؟ **ج:** 4 أشهر و10 أيام.

س261: ما هي إجازة وفاة الزوج للمرأة غير المسلمة؟ **ج:** 15 يوماً.

س262: ما هي إجازة الزواج؟ **ج:** 5 أيام.

س263: ما هي إجازة المولود؟ **ج:** 3 أيام.

س264: ما هي إجازة الوضع للمرأة العاملة؟ **ج:** 12 أسبوعاً مع حق تمديد شهر بدون أجر.

س265: ما هي إجازة الوضع في حال إنجاب طفل مريض؟ **ج:** لها حق تمديد شهر مدفوع الأجر تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد شهر بدون أجر.

س266: ما هي ساعات الرضاعة؟ **ج:** ساعات الرضاعة تعد جزءاً من ساعات العمل الفعلية.

س267: ما هو الحد الأقصى لمدة إجازة الاختبارات بأجر كامل؟ **ج:** في حال موافقة صاحب العمل على انتسابه للمؤسسة التعليمية: إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة.

س268: ما هي إجازة غسيل الكلى؟ **ج:** مدتها تحدد بعدد أيام جلسات غسيل الكلى.

س269: ما هي ضوابط إجازة بدون أجر؟ **ج:** موافقة الطرفين للحصول على إجازة بدون أجر ويتم الاتفاق على مدتها، يمكن أن تزيد عن 20 يوماً، إذا تجاوزت 20 يوماً يوقف العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

س270: ما هو الحد الأدنى لأجر الإجازة السنوية؟ **ج:** يُصرف أجر الإجازة السنوية كاملاً مقدماً.

س271: ما هو الحد الأقصى لتأجيل الإجازة السنوية؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل تأجيلها لمدة 90 يوماً بدون موافقة العامل، وما زاد عن ذلك يتطلب الموافقة.

س272: ما هو الحد الأقصى لتراكم الإجازات السنوية؟ **ج:** بكل الأحوال يجب أن يتمتع العامل بالإجازة السنوية قبل انقضاء مدة سنتين خدمة.

س273: ما هو الحد الأدنى لرصيد الإجازة السنوية؟ **ج:** لا يقل عن 21 يوماً في السنة الواحدة.

س274: متى يزداد رصيد الإجازة السنوية إلى 30 يوماً؟ **ج:** بعد مرور خمس سنوات عمل للعامل مع صاحب عمل واحد.

س275: ما هي المعادلة الرياضية لحساب رصيد الإجازة الشهري؟ **ج:** رصيد الإجازة السنوي ÷ 12 شهر = رصيد الإجازة الشهري.

س276: عامل رصيده السنوي 21 يوم، كم يكون رصيده الشهري؟ **ج:** 21 ÷ 12 = 1.75 يوم في الشهر.

س277: عامل رصيده السنوي 30 يوم، كم يكون رصيده الشهري؟ **ج:** 30 ÷ 12 = 2.5 يوم في الشهر.

س278: ما هي المعادلة الرياضية لحساب رصيد الإجازة اليومي؟ **ج:** رصيد الإجازة الشهري ÷ 30 يوم = رصيد الإجازة اليومي.

س279: ما هو تعريف الأجر الإجمالي لحساب الإجازة؟ **ج:** الأجر الإجمالي = الأجر الأساسي + جميع البدلات الثابتة.

س280: ما هي أنواع البدلات التي تدخل في حساب الإجازة؟ **ج:** جميع البدلات الثابتة المنصوص عليها في عقد العمل.

س281: ما هي أنواع البدلات التي لا تدخل في حساب الإجازة؟ **ج:** البدلات المتغيرة كبدل العمل الإضافي والعمولات والمكافآت الاستثنائية.

س282: ما هو الفرق بين الأجر الأساسي والأجر الإجمالي في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** أساس حساب المكافأة هو الأجر الأخير الإجمالي شاملاً البدلات.

س283: ما هو الفرق بين الأجر الأساسي والأجر الإجمالي في حساب العمل الإضافي؟ **ج:** الساعة الإضافية بساعة ونصف تكون الساعة الأولى على إجمالي الأجر + نصف ساعة على الأجر الأساسي.

س284: ما هي المعادلة الرياضية لحساب الساعة الإضافية؟ **ج:** أجر اليوم من الإجمالي + نصف أجر اليوم من الأساسي = تعويض يوم كامل إضافي.

س285: ما هو تعريف الراتب الأساسي في نظام العمل؟ **ج:** الأجر الأساسي هو الأجر المحدد في عقد العمل بدون البدلات.

س286: ما هو الحد الأدنى للأجر في المملكة العربية السعودية؟ **ج:** الحد الأدنى للأجر للعامل السعودي 4,000 ريال شهرياً.

س287: ما هو موعد صرف الأجر الشهري؟ **ج:** يجب أن يُصرف الأجر الشهري في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر.

س288: ما هو موعد صرف الأجر الأسبوعي؟ **ج:** يجب أن يُصرف الأجر الأسبوعي في موعد لا يتجاوز نهاية الأسبوع.

س289: ما هي الحالات التي يجوز فيها الخصم من أجر العامل؟ **ج:** 1- الغرامات التأديبية. 2- الديون المستحقة لصاحب العمل. 3- اشتراكات التأمينات الاجتماعية. 4- أقساط القروض المتفق عليها. 5- خصم أيام الغياب بدون إذن.

س290: ما هو الحد الأقصى للخصم من أجر العامل؟ **ج:** لا يجوز الخصم من أجر العامل بما يزيد على نصف الأجر إلا في حالات محددة.

س291: ما هي الحالات التي يجوز فيها الخصم بما يزيد على نصف الأجر؟ **ج:** في حالة النفقة الواجبة التي يُلزم بها العامل قضاءً.

س292: ما هو تعريف الغياب بدون إذن؟ **ج:** هو تغيب العامل عن العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل أو دون عذر مقبول.

س293: ما هو الحد الأقصى لأيام الغياب بدون إذن في السنة الواحدة قبل الفصل؟ **ج:** أكثر من ثلاثين يوماً في السنة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة.

س294: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل تاركاً للعمل؟ **ج:** إذا غاب العامل عن العمل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً في السنة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة.

س295: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مستقيلاً حكماً في العقد غير المحدد المدة؟ **ج:** إذا غاب العامل عن العمل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً متصلة أو أكثر من خمسة وأربعين يوماً منقطعة في السنة الواحدة.

س296: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد بدون إشعار ومكافأة؟ **ج:** الحالات المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل.

س297: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل ترك العمل بدون إشعار مع استحقاق المكافأة؟ **ج:** الحالات المنصوص عليها في المادة 81 من نظام العمل.

س298: ما هو تعريف الإنهاء بالتراضي؟ **ج:** هو الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي دون أن يكون هناك سبب تأديبي أو نظامي.

س299: ما هي مستحقات العامل عند الإنهاء بالتراضي؟ **ج:** يستحق العامل عند الإنهاء بالتراضي: كامل مكافأة نهاية الخدمة + رصيد الإجازات + شهادة الخبرة + الأجر المستحق.

س300: ما هي مستحقات العامل عند انتهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته؟ **ج:** يستحق العامل عند انتهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته: كامل مكافأة نهاية الخدمة + رصيد الإجازات + شهادة الخبرة + الأجر المستحق.

ثلاثة وعشرون: أسئلة من ملف التحقيق الإداري (50 سؤالاً)

س301: ما هي المراحل الأساسية للتحقيق الإداري في نظام العمل؟ **ج:** 1- مرحلة ما قبل التحقيق: الاستدعاء الرسمي. 2- مرحلة التحقيق: إجراء جلسة التحقيق. 3- مرحلة ما بعد التحقيق: إصدار القرار.

س302: ما هي محتويات الاستدعاء الرسمي للتحقيق؟ **ج:** 1- ذكر المخالفة المنسوبة إليه. 2- تحديد ميعاد حضوره لجلسة التحقيق. 3- تحديد الموعد والمكان الذي سيقام فيه جلسة التحقيق.

س303: ما هي وسائل التواصل الرسمية لإرسال الاستدعاء؟ **ج:** الإيميل - خطاب يسلم لعنوانه الوطني.

س304: ما هي حقوق العامل في التحقيق الإداري؟ **ج:** 1- حق الاطلاع على المخالفة المنسوبة إليه. 2- حق الدفاع عن نفسه. 3- حق إضافة أي أقوال أخرى خارج أسئلة التحقيق. 4- حق الاستعانة بمترجم إذا كان من غير الجنسية العربية.

س305: ما هي واجبات عضو التحقيق؟ **ج:** 1- أن يكون مكلفاً من صاحب العمل. 2- أن يكون محترماً ولائقاً سلوكاً وشكلاً. 3- أن يراعي الأمانة والنزاهة والصدق والاحترام والتقدير وصون الكرامات. 4- أن يعطي الفرصة للعامل لتبرير موقفه. 5- أن لا يكون مشحوناً تجاه العامل.

س306: ما هو الهدف من التحقيق الإداري؟ **ج:** الهدف من التحقيق مع العامل المخالف هو تقويم سلوك العامل وليس إيقاع الجزاء التأديبي.

س307: هل يجوز الجمع بين جزاءين على مخالفة واحدة؟ **ج:** لا يمكن لصاحب العمل توقيع العامل على أي جزاء غير وارد في النظام أو الجمع بين جزاءين على مخالفة واحدة كالجمع بين الإنذار والخصم.

س308: ما هو الاستثناء من قاعدة عدم الجمع بين جزاءين؟ **ج:** يستثنى من ذلك خصم الغياب تحت قاعدة لا أجر بلا عمل ويمكن لصاحب العمل إيقاع جزاء بالإضافة إلى حسم يوم الغياب ذاته.

س309: متى لا يجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة؟ **ج:** في حال انقضاء 180 يوماً على توقيع الجزاء على العامل لا يجوز تشديد الجزاء.

س310: ما هو الحد الزمني لتوقيع الجزاء التأديبي؟ **ج:** لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة.

س311: ما هو الحد الزمني لتنفيذ الجزاء التأديبي؟ **ج:** لا يجوز تنفيذ الجزاء التأديبي بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار توقيعه.

س312: ما هي الحالة التي يجوز فيها إيقاف العامل عن العمل أثناء التحقيق؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل أثناء التحقيق معه مع صرف أجره كاملاً.

س313: ما هي مدة الإيقاف عن العمل أثناء التحقيق؟ **ج:** لا تزيد مدة الإيقاف عن العمل أثناء التحقيق على خمسة أيام.

س314: ما هي الحالة التي يجوز فيها تمديد الإيقاف عن العمل أثناء التحقيق؟ **ج:** يجوز تمديد الإيقاف بموافقة المحكمة العمالية.

س315: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل الفصل دون تحقيق؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل الفصل دون تحقيق إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في النظام.

س316: ما هي الوثائق التي يجب إعدادها في التحقيق الإداري؟ **ج:** 1- محضر الاستدعاء. 2- محضر التحقيق. 3- قرار الجزاء. 4- إشعار العامل بالقرار.

س317: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مفرطاً في حقه بالدفاع؟ **ج:** إذا لم يحقق العامل دفاعه عن نفسه أو رفض الاستجابة للتحقيق فإنه يكون مفرطاً في حقه بالدفاع عن نفسه ويثبت المخالفة عليه بشرط أن يتم إرسال المحضر إلى وسائل التواصل الرسمية.

س318: ما هي الحالة التي يُتاح فيها للعامل تقديم أسباب معارضته؟ **ج:** يُتاح للعامل تقديم أسباب معارضته عند تعرضه للفصل.

س319: ما هي الحالة التي يحق فيها للعامل إضافة أقوال إضافية؟ **ج:** يحق للعامل إضافة أي أقوال أخرى خارج أسئلة التحقيق.

س320: ما هي الحالة التي يحق فيها للعامل الاستعانة بمترجم؟ **ج:** في حالة كان العامل من غير الجنسية العربية يحق له إحضار مترجم مع ترجمة التحقيق إلى اللغة الواضحة للعامل وتوقيع المترجم على أقوال ترجمته للعامل.

أربعة وعشرون: أسئلة إضافية متنوعة (50 سؤالاً)

س321: ما هو تعريف العقوبات في نظام العمل؟ **ج:** هي الجزاءات التي يفرضها نظام العمل على المخالفين من أصحاب العمل والعمال.

س322: ما هي أنواع العقوبات في نظام العمل؟ **ج:** 1- الغرامات المالية. 2- الإغلاق المؤقت. 3- الإغلاق النهائي. 4- الحرمان من الخدمات الحكومية.

س323: ما هي الغرامة المقررة لعدم توثيق عقد العمل؟ **ج:** تتراوح الغرامة بين 1,000 ريال و10,000 ريال.

س324: ما هي الغرامة المقررة لعدم تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية؟ **ج:** تتراوح الغرامة بين 5,000 ريال و50,000 ريال.

س325: ما هي الغرامة المقررة لعدم صرف الأجر في موعده؟ **ج:** تتراوح الغرامة بين 1,000 ريال و10,000 ريال.

س326: ما هو تعريف نظام حماية الأجور؟ **ج:** نظام إلكتروني يتيح لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة صرف الأجور للعمال في المنشآت.

س327: ما هي المنشآت الملزمة بنظام حماية الأجور؟ **ج:** جميع المنشآت التي تضم عاملاً واحداً على الأقل.

س328: ما هو الموعد المحدد لصرف الأجور في نظام حماية الأجور؟ **ج:** يجب صرف الأجور في موعد لا يتجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي.

س329: ما هي عقوبة التأخر في صرف الأجور في نظام حماية الأجور؟ **ج:** تجميد خدمات المنشأة في وزارة الموارد البشرية.

س330: ما هو تعريف نظام نطاقات؟ **ج:** نظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين العمالة السعودية والوافدة في المنشآت.

س331: ما هي تصنيفات نطاقات؟ **ج:** 1- البلاتيني. 2- الأخضر المرتفع. 3- الأخضر المنخفض. 4- الأصفر. 5- الأحمر.

س332: ما هي المزايا التي يحصل عليها صاحب العمل في النطاق البلاتيني؟ **ج:** أعلى مزايا من حيث الخدمات الحكومية وتسهيل استقطاب العمالة الوافدة.

س333: ما هي العقوبات التي يتعرض لها صاحب العمل في النطاق الأحمر؟ **ج:** تجميد الخدمات الحكومية وعدم إمكانية استقطاب عمالة جديدة.

س334: ما هو تعريف السعودة؟ **ج:** سياسة حكومية تهدف إلى توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص بدلاً من العمالة الوافدة.

س335: ما هي نسب السعودة المطلوبة في القطاع الخاص؟ **ج:** تتفاوت نسب السعودة حسب القطاع والمنشأة وتحددها وزارة الموارد البشرية.

س336: ما هو برنامج هدف؟ **ج:** برنامج حكومي يهدف إلى دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص من خلال دعم مالي للمنشآت التي توظف سعوديين.

س337: ما هو برنامج ساند؟ **ج:** نظام يكفل دعم العامل السعودي في حال تعطله عن العمل لفترة معينة.

س338: ما هي شروط الاستفادة من برنامج ساند؟ **ج:** 1- أن يكون العامل سعودياً. 2- أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية. 3- أن يكون قد أمضى في العمل مدة محددة. 4- أن يكون قد فقد عمله بسبب إنهاء صاحب العمل للعقد.

س339: ما هي مدة الاستفادة من برنامج ساند؟ **ج:** تتراوح مدة الاستفادة من برنامج ساند بين 3 و12 شهراً حسب مدة الخدمة.

س340: ما هو تعريف التأمين الطبي في نظام العمل؟ **ج:** التزام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي لجميع العمال وأسرهم.

س341: ما هي الجهة المنظمة للتأمين الطبي في المملكة؟ **ج:** مجلس الضمان الصحي التعاوني.

س342: ما هي الحالة التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير السكن للعامل؟ **ج:** إذا نص عقد العمل على ذلك أو إذا كان العامل يعمل في منطقة نائية.

س343: ما هي الحالة التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير وسيلة النقل للعامل؟ **ج:** إذا نص عقد العمل على ذلك أو إذا كان العامل يعمل في منطقة نائية.

س344: ما هو تعريف بيئة العمل الآمنة؟ **ج:** هي البيئة التي توفر الحماية للعمال من المخاطر المهنية والحوادث والأمراض المهنية.

س345: ما هي التزامات صاحب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية؟ **ج:** 1- توفير بيئة عمل آمنة. 2- توفير معدات الوقاية الشخصية. 3- تدريب العمال على السلامة. 4- الإبلاغ عن الحوادث والإصابات.

س346: ما هي التزامات العامل في مجال السلامة والصحة المهنية؟ **ج:** 1- الالتزام بتعليمات السلامة. 2- استخدام معدات الوقاية الشخصية. 3- الإبلاغ عن المخاطر والحوادث. 4- عدم تعريض النفس أو الآخرين

للخطر.

س347: ما هو تعريف الأمراض المهنية؟ **ج:** هي الأمراض التي تنشأ عن طبيعة العمل أو بيئة العمل وتؤثر على صحة العامل.

س348: ما هي حالات التعويض عن الأمراض المهنية؟ **ج:** يستحق العامل التعويض عن الأمراض المهنية وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

س349: ما هو تعريف العجز الجزئي الدائم؟ **ج:** هو نقص دائم في القدرة على العمل نتيجة إصابة العمل أو المرض المهني دون أن يصل إلى العجز الكلي.

س350: ما هو تعريف العجز الكلي الدائم؟ **ج:** هو فقدان القدرة الكاملة على العمل بشكل دائم نتيجة إصابة العمل أو المرض المهني.

خمسة وعشرون: أسئلة إضافية من الخرائط الذهنية (50 سؤالاً)

س351: ما هي حالات تحول العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة؟ **ج:** 1- انتهاء العقد بتاريخ مدته بدون تجديد تلقائي واستمرار الطرفين في التنفيذ للسعودي. 2- التجديد بنفس فترة العقد الأصلية واستمرار الطرفين في التنفيذ للسعودي بعد نهاية الفترة المجددة. 3- اكتمال أربع سنوات أو ثلاث تجديدات أيهما أقل للسعودي. 4- التجديد لفترة مختلفة عن فترة العقد الأصلية.

س352: ما هي الحالة التي لا يتحول فيها عقد غير السعودي لعقد غير محدد المدة؟ **ج:** لا يتحول عقد غير السعودي لعقد غير محدد المدة إطلاقاً.

س353: ما هي الحالة التي يكون فيها عقد غير السعودي محدد المدة حتى بعد نهايته؟ **ج:** يبقى محدد المدة حتى بعد نهايته ويكون تاريخ المباشرة المنظم ويحسب سنة من المباشرة.

س354: ما هي الحالة التي يجوز فيها إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى؟ **ج:** 1- في مهنة أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً في عقد جديد بموافقته. 2- بشرط أن يكون مضى على انتهاء العلاقة التعاقدية أكثر من 6 أشهر.

س355: ما هي الحالة التي لا يجوز فيها إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى؟ **ج:** لا يجوز أن يوضع العامل على فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد على نفس المهنة.

س356: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة بعد سنتين؟ **ج:** الاستقالة والخدمة أكثر من سنتين يستحق مكافأة نهاية خدمة (حسب المادة 85).

س357: ما هي الحالة التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟ **ج:** إذا كانت خدمته أقل من سنتين لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

س358: ما هي الحالة التي تُعد فيها ساعات الرضاعة جزءاً من ساعات العمل؟ **ج:** ساعات الرضاعة تعد جزءاً من ساعات العمل الفعلية.

س359: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل إجازة الوضع الممتدة؟ **ج:** في حال إنجاب طفل مريض لها حق تمديد شهر مدفوع الأجر تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع.

س360: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل إجازة بدون أجر بعد إجازة الوضع؟ **ج:** لها الحق في تمديد شهر بدون أجر بعد انتهاء إجازة الوضع.

س361: ما هي الحالة التي تستفيد فيها الشركات من منفعة الأمومة من التأمينات؟ **ج:** للشركات الاستفادة من منفعة الأمومة من التأمينات الاجتماعية لدعم المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع (أجر مدفوع من التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر).

س362: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل تكليف العامل بعمل مختلف؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بما يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي المسجل بالعقد لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولمدة مرة واحدة في السنة لظروف استثنائية.

س363: ما هي الحالة التي يُمنع فيها صاحب العمل من تكليف العامل بعمل مختلف؟ **ج:** يُمنع على صاحب العمل أن يكلف العامل بما يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي المسجل بالعقد أكثر من ثلاثين يوماً ولمدة مرة واحدة في السنة.

س364: ما هي الحالة التي يُمنع فيها صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل؟ **ج:** يُمنع التمييز أو إساءة استخدام النظام أو الاحتفاظ بإقامة أو جواز العامل الغير السعودي.

س365: ما هي الحالة التي يُمنع فيها صاحب العمل من إجبار العامل على الاستقالة؟ **ج:** يُمنع على صاحب العمل تعمد دفع العامل إلى تقديم الاستقالة.

س366: ما هي الحالة التي يُمنع فيها صاحب العمل من استخدام العنف مع العامل؟ **ج:** يُمنع استخدام العنف مع العامل من صاحب العمل أو مسؤوليه المباشرين أو أحد أفراد عائلته.

س367: ما هي الحالة التي يُمنع فيها صاحب العمل من إدخال الغش على العامل؟ **ج:** يمنع صاحب العمل عائلته من إساءة الأدب مع العامل أو إظهار مظاهر الجور أو القسوة أو الإهانة أو تقييد حرية العامل أو إدخال الغش على العامل.

س368: ما هي الحالة التي يُمنع فيها التمييز في العمل؟ **ج:** يُمنع التمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الدين أو العرق في التوظيف والأجور والترقيات.

س369: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مكان العمل؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى مكان عمل آخر يستلزم تغيير محل إقامته إلا بموافقته.

س370: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير طبيعة العمل؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل تعديل عقد العمل بما يضر بالعامل إلا بموافقة العامل الكتابية.

ستة وعشرون: أسئلة حسابية متنوعة (30 سؤالاً)

س371: عامل أجره الإجمالي 3,000 خدمته 7 سنوات قدم إنهاء عقد بالتراضي كم تكون مكافأته؟ **ج:** أ- نصف راتب عن أول خمس سنوات: 1,500 × 5 = 7,500. ب- راتب كامل عن السنتين الإضافيتين: 3,000 × 2 = 6,000. الإجمالي = 7,500 + 6,000 = 13,500.

س372: عامل أجره الإجمالي 5,000 خدمته 3 سنوات قدم استقالة بعقد محدد المدة وتم قبولها كم تكون مكافأته؟ **ج:** يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة. نصف راتب 2,500 × 3 = 7,500 إجمالي المكافأة × 33.33% = 2,500 ثلث المكافأة.

س373: عامل أجره الإجمالي 6,000 خدمته 8 سنوات قدم استقالة بعقد محدد المدة وتم قبولها كم تكون مكافأته؟ **ج:** يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة. نصف راتب 3,000 × 5 = 15,000 + راتب كامل 6,000 × 3 = 18,000. الإجمالي 33,000 × 66.66% = 22,000 ثلثي المكافأة.

س374: عامل أجره الإجمالي 4,500 خدمته 12 سنة قدم استقالة بعقد محدد المدة وتم قبولها كم تكون مكافأته؟ **ج:** يستحق كامل مكافأة نهاية الخدمة. نصف راتب 2,250 × 5 = 11,250 + راتب كامل 4,500 × 7 = 31,500. الإجمالي = 42,750.

س375: عامل أجره الإجمالي 8,000 خدمته 4 سنوات و6 أشهر قدم إنهاء عقد بالتراضي كم تكون مكافأته؟ **ج:** نصف راتب 4,000 × 4 = 16,000 + نصف راتب 4,000 ÷ 12 × 6 = 2,000. الإجمالي = 18,000.

س376: عامل أجره الإجمالي 10,000 خدمته 6 سنوات و3 أشهر و15 يوماً قدم إنهاء عقد بالتراضي كم تكون مكافأته؟ **ج:** أ- خمس سنوات: نصف 5,000 × 5 = 25,000. ب- سنة واحدة: 10,000 × 1 = 10,000. ج- ثلاثة أشهر: 10,000 ÷ 12 × 3 = 2,500. د- خمسة عشر يوماً: 10,000 ÷ 12 ÷ 30 × 15 = 416.66. الإجمالي = 25,000 + 10,000 + 2,500 + 416.66 = 37,916.66.

س377: عامل أجره الإجمالي 12,000 خدمته 9 سنوات قدم إنهاء عقد بالتراضي كم تكون مكافأته؟ **ج:** نصف راتب 6,000 × 5 = 30,000 + راتب كامل 12,000 × 4 = 48,000. الإجمالي = 78,000.

س378: عامل أجره الإجمالي 7,000 ورصيده السنوي 45 يوم، كم يكون احتساب تصفية إجازته؟ **ج:** 7,000 ÷ 30 = 233.33 × 45 = 10,500.

س379: عامل أجره الإجمالي 9,000 ورصيده السنوي 63 يوم، كم يكون احتساب تصفية إجازته؟ **ج:** 9,000 ÷ 30 = 300 × 63 = 18,900.

س380: عامل أجره الإجمالي 15,000 ورصيده السنوي 90 يوم، كم يكون احتساب تصفية إجازته؟ **ج:** 15,000 ÷ 30 = 500 × 90 = 45,000.

سبعة وعشرون: أسئلة إضافية من ملف عقود نظام العمل (30 سؤالاً)

س381: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد الشفهي صحيحاً؟ **ج:** إذا لم يُحرر عقد العمل كتابةً، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات.

س382: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد المكتوب إلزامياً؟ **ج:** يجب تحرير عقد العمل كتابةً وتسليم العامل نسخة منه.

س383: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد لاغياً؟ **ج:** كل شرط يخالف أحكام نظام العمل يُعد لاغياً ولو كان سابقاً لتاريخ العمل بهذا النظام.

س384: ما هي الحالة التي يُعد فيها الشرط المخالف للنظام لاغياً؟ **ج:** كل شرط يخالف أحكام نظام العمل يُعد لاغياً ولو كان سابقاً لتاريخ العمل بهذا النظام.

س385: ما هي الحالة التي يُعد فيها الشرط الأفضل للعامل صحيحاً؟ **ج:** كل شرط يكون أفضل للعامل مما نص عليه النظام يُعد صحيحاً ومعمولاً به.

س386: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد محدد المدة تلقائياً؟ **ج:** إذا كان العامل غير سعودي وخلا عقده من بيان مدته يكون تاريخ المباشرة المباشرة ويجدد وفقاً لذلك.

س387: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد غير محدد المدة تلقائياً؟ **ج:** إذا كان العامل سعودياً وانتهى عقده المحدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه.

س388: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل تحويل العامل إلى عقد بعض الوقت؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل تحويل العامل من عقد كامل الوقت إلى عقد بعض الوقت إلا بموافقة العامل الكتابية.

س389: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته؟ **ج:** لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته السنوية.

س390: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر؟ **ج:** يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر في أوقات فراغه إذا لم يكن ذلك منافياً لمصالح صاحب العمل الأول.

س391: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مخالفاً لبند المنافسة؟ **ج:** إذا عمل العامل في شركة مشابهة لذات النشاط بعد نهاية العقد ويتمكن من خلالها الإضرار بمصالح صاحب العمل السرية بنقل العملاء.

س392: ما هي الحالة التي يُعد فيها بند المنافسة صحيحاً؟ **ج:** إذا توافرت الشروط الأربعة: الوصول لقائمة العملاء، النص الصريح، مدة لا تتجاوز سنتين، تحديد المكان والزمان ونوع العمل.

س393: ما هي الحالة التي يُعد فيها بند المنافسة باطلاً؟ **ج:** إذا كتب صاحب العمل في تحديد المكان "جميع مدن المملكة العربية السعودية".

س394: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل مطالبة العامل بالتعويض عن مخالفة بند المنافسة؟ **ج:** إذا ثبت أن العامل خالف بند المنافسة وأضر بمصالح صاحب العمل.

س395: ما هي الحالة التي يُعد فيها بند السرية صحيحاً؟ **ج:** إذا نص عليه في عقد العمل بشكل صريح ومحدد.

س396: ما هي الحالة التي يُعد فيها إفشاء الأسرار التجارية مخالفة تأديبية؟ **ج:** إذا ثبت إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية يجوز لصاحب العمل فصله وفق المادة 80.

س397: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مرتكباً لجريمة جنائية في إفشاء الأسرار؟ **ج:** إذا أفشى العامل أسراراً تجارية أو صناعية يعد ذلك جريمة يعاقب عليها النظام.

س398: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بقوة القانون؟ **ج:** 1- وفاة العامل. 2- العجز الكلي الدائم. 3- إغلاق المنشأة. 4- انتهاء مدة العقد المحدد المدة.

س399: ما هي الحالة التي يستحق فيها ورثة العامل المتوفى مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** يستحق ورثة العامل المتوفى كامل مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن مدة الخدمة.

س400: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل المعاق مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** يستحق العامل المعاق كامل مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء عقده بسبب العجز.

ثمانية وعشرون: أسئلة إضافية متنوعة (50 سؤالاً)

س401: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل تأجيل صرف الأجر؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل تأجيل صرف الأجر عن موعده المحدد.

س402: ما هي الحالة التي يجوز فيها الخصم من الأجر بسبب الغياب؟ **ج:** يجوز الخصم من الأجر بسبب الغياب بدون إذن وفق قاعدة لا أجر بلا عمل.

س403: ما هي الحالة التي لا يجوز فيها الخصم من الأجر؟ **ج:** لا يجوز الخصم من الأجر بما يزيد على نصف الأجر إلا في حالات محددة.

س404: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل تعديل الأجر؟ **ج:** لا يجوز لصاحب العمل تخفيض الأجر إلا بموافقة العامل الكتابية.

س405: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل زيادة الأجر؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل زيادة الأجر في أي وقت دون الحاجة لموافقة العامل.

س406: ما هو تعريف البدل الثابت؟ **ج:** هو البدل الذي يُصرف للعامل بشكل منتظم ومستمر ومنصوص عليه في عقد العمل.

س407: ما هو تعريف البدل المتغير؟ **ج:** هو البدل الذي يتغير من شهر لآخر حسب الأداء أو الظروف كبدل العمل الإضافي والعمولات.

س408: ما هي البدلات التي تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** جميع البدلات الثابتة المنصوص عليها في عقد العمل.

س409: ما هي البدلات التي لا تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** البدلات المتغيرة كبدل العمل الإضافي والعمولات والمكافآت الاستثنائية.

س410: ما هي الحالة التي يُعد فيها الأجر مستحقاً؟ **ج:** يُعد الأجر مستحقاً من اليوم الأول للعمل.

س411: ما هي الحالة التي يُعد فيها الأجر دَيناً على صاحب العمل؟ **ج:** يُعد الأجر ديناً ممتازاً على صاحب العمل يُقدم على سائر الديون.

س412: ما هو تعريف الأجر الممتاز؟ **ج:** هو الأجر الذي يُقدم على سائر الديون في حال إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة.

س413: ما هي الحالة التي يُعد فيها صاحب العمل مسؤولاً عن أجر العامل؟ **ج:** يُعد صاحب العمل مسؤولاً عن صرف أجر العامل في موعده المحدد.

س414: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** الأصل أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة في كل الأحوال ما عدا حالات استثنائية.

س415: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل غير مستحق لمكافأة نهاية الخدمة؟ **ج:** 1- الإنهاء على فترة التجربة. 2- الإنهاء من طرف صاحب العمل على المادة 80. 3- الاستقالة والخدمة أقل من سنتين.

س416: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مستحقاً لتعويض الإنهاء غير المشروع؟ **ج:** إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب مشروع يستحق العامل تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

س417: ما هو الحد الأدنى لتعويض الإنهاء غير المشروع؟ **ج:** لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

س418: ما هو الحد الأقصى لتعويض الإنهاء غير المشروع؟ **ج:** لا يوجد حد أقصى محدد، ويُقدر بحسب الضرر الفعلي.

س419: ما هي الحالة التي يُعد فيها الإنهاء مشروعاً؟ **ج:** الإنهاء المشروع هو الإنهاء الذي يستند إلى سبب نظامي مقبول.

س420: ما هي الحالة التي يُعد فيها الإنهاء غير مشروع؟ **ج:** الإنهاء غير المشروع هو الإنهاء الذي لا يستند إلى سبب نظامي مقبول.

س421: ما هي الحالة التي يُعد فيها إنهاء العقد بسبب الحمل غير مشروع؟ **ج:** لا يجوز إنهاء عقد المرأة العاملة بسبب الحمل أو الوضع أو الرضاعة.

س422: ما هي الحالة التي يُعد فيها إنهاء العقد بسبب الزواج غير مشروع؟ **ج:** لا يجوز إنهاء عقد المرأة العاملة بسبب الزواج.

س423: ما هي الحالة التي يُعد فيها إنهاء العقد بسبب النشاط النقابي غير مشروع؟ **ج:** لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب نشاطه النقابي أو مشاركته في تأسيس منظمة عمالية.

س424: ما هي الحالة التي يُعد فيها إنهاء العقد بسبب تقديم شكوى غير مشروع؟ **ج:** لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب تقديمه شكوى ضد صاحب العمل.

س425: ما هي الحالة التي يُعد فيها إنهاء العقد بسبب الإصابة غير مشروع؟ **ج:** لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب إصابته في العمل أثناء فترة العلاج.

س426: ما هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات العمالية؟ **ج:** المحاكم العمالية.

س427: ما هي مراحل التقاضي في النزاعات العمالية؟ **ج:** 1- التسوية الودية. 2- المحكمة العمالية الابتدائية. 3- محكمة الاستئناف. 4- المحكمة العليا.

س428: ما هي مدة التقادم في المطالبة بحقوق العمال؟ **ج:** لا تُسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد.

س429: ما هي الجهة المختصة بالتسوية الودية للنزاعات العمالية؟ **ج:** وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

س430: ما هي مدة التسوية الودية للنزاعات العمالية؟ **ج:** 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

س431: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل مستحقاً لأجر فترة الإشعار؟ **ج:** إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة مهلة الإشعار فإنه يلتزم بدفع أجر عن مهلة الإشعار.

س432: ما هي مدة الإشعار من جانب العامل في العقد غير المحدد المدة؟ **ج:** 30 يوماً على الأقل.

س433: ما هي مدة الإشعار من جانب صاحب العمل في العقد غير المحدد المدة؟ **ج:** 60 يوماً على الأقل.

س434: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل التغيب أثناء فترة الإشعار؟ **ج:** إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر.

س435: ما هي الحالة التي يستحق فيها العامل أجر يوم الغياب أثناء فترة الإشعار؟ **ج:** يستحق العامل أجر يوم الغياب أو ساعات الغياب أثناء فترة الإشعار.

س436: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل تحديد يوم الغياب أثناء فترة الإشعار؟ **ج:** يكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

س437: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالتراضي؟ **ج:** إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي يُعد العقد منتهياً من تاريخ الاتفاق.

س438: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالإشعار؟ **ج:** إذا أشعر أحد الطرفين الآخر بإنهاء العقد غير المحدد المدة يُعد العقد منتهياً بعد انقضاء مدة الإشعار.

س439: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالفسخ؟ **ج:** إذا فسخ أحد الطرفين العقد بسبب مشروع دون إشعار يُعد العقد منتهياً من تاريخ الفسخ.

س440: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالوفاة؟ **ج:** ينتهي عقد العمل بوفاة العامل.

س441: ما هي الحالة التي لا ينتهي فيها العقد بوفاة صاحب العمل؟ **ج:** لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان العقد قد أُبرم بالنظر إلى شخصية صاحب العمل.

س442: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالعجز الكلي؟ **ج:** ينتهي عقد العمل بالعجز الكلي الدائم للعامل.

س443: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بإغلاق المنشأة؟ **ج:** ينتهي عقد العمل بإغلاق المنشأة نهائياً.

س444: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالإفلاس؟ **ج:** ينتهي عقد العمل بإفلاس صاحب العمل.

س445: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالقوة القاهرة؟ **ج:** ينتهي عقد العمل بالقوة القاهرة التي تجعل تنفيذه مستحيلاً.

س446: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالاتفاق؟ **ج:** ينتهي عقد العمل بالاتفاق بين الطرفين على إنهائه.

س447: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بانتهاء مدته؟ **ج:** ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته المحددة.

س448: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بإنجاز العمل؟ **ج:** ينتهي عقد العمل المؤقت بإنجاز العمل المحدد فيه.

س449: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بانتهاء الموسم؟ **ج:** ينتهي عقد العمل الموسمي بانتهاء الموسم.

س450: ما هي الحالة التي يُعد فيها العقد منتهياً بالفصل التأديبي؟ **ج:** ينتهي عقد العمل بالفصل التأديبي وفق المادة 80.

تسعة وعشرون: أسئلة إضافية متنوعة (50 سؤالاً)

س451: ما هي الحالة التي يجوز فيها لصاحب العمل تعيين عامل أجنبي؟ **ج:** يجوز لصاحب العمل تعيين عامل أجنبي إذا لم يتوفر عامل سعودي مؤهل للوظيفة.

س452: ما هي الحالة التي يُمنع فيها تعيين العامل الأجنبي؟ **ج:** يُمنع تعيين العامل الأجنبي في المهن والأنشطة المحصورة على السعوديين.

س453: ما هي المهن المحصورة على السعوديين؟ **ج:** المهن المحددة بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

س454: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل الأجنبي مخالفاً لنظام العمل؟ **ج:** إذا عمل العامل الأجنبي بدون تصريح عمل أو لدى صاحب عمل غير الكفيل.

س455: ما هي الحالة التي يُعد فيها صاحب العمل مخالفاً لنظام العمل بسبب العامل الأجنبي؟ **ج:** إذا وظف صاحب العمل عاملاً أجنبياً بدون تصريح عمل أو في مهنة غير مرخصة.

س456: ما هو تعريف تصريح العمل؟ **ج:** وثيقة رسمية تُصدر للعامل الأجنبي تخوله العمل لدى صاحب عمل محدد في مهنة محددة.

س457: ما هي مدة تصريح العمل؟ **ج:** سنة واحدة قابلة للتجديد.

س458: ما هي الجهة المختصة بإصدار تصريح العمل؟ **ج:** وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى.

س459: ما هي رسوم تصريح العمل؟ **ج:** يتحملها صاحب العمل.

س460: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل الأجنبي نقل كفالته؟ **ج:** يجوز للعامل الأجنبي نقل كفالته بموافقة صاحب العمل الأصلي أو بعد انتهاء عقده.

س461: ما هي رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى؟ **ج:** 2,000 ريال.

س462: ما هي رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية؟ **ج:** 4,000 ريال.

س463: ما هي رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة؟ **ج:** 6,000 ريال.

س464: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل الأجنبي إلغاء الخروج النهائي؟ **ج:** الخروج النهائي بعد مرور سنة من دخول العامل للمملكة يستطيع العامل إلغاءه من مكتب العمل.

س465: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل الأجنبي متغيباً عن العمل؟ **ج:** إذا انتهت مدة فترة السماح (60 يوماً) بعد انتهاء العقد دون نقل الكفالة يتحول لمتغيب عن العمل.

س466: ما هي فترة السماح للعامل الأجنبي بعد انتهاء العقد؟ **ج:** 60 يوماً.

س467: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل الأجنبي مقيماً نظامياً؟ **ج:** إذا كان يحمل إقامة سارية المفعول ويعمل لدى صاحب عمل نظامي.

س468: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل الأجنبي مقيماً غير نظامي؟ **ج:** إذا انتهت إقامته أو يعمل بدون تصريح عمل أو لدى صاحب عمل غير كفيله.

س469: ما هي الحالة التي يُعد فيها صاحب العمل مسؤولاً عن إقامة العامل الأجنبي؟ **ج:** يُعد صاحب العمل مسؤولاً عن تجديد إقامة العامل الأجنبي وتصريح عمله.

س470: ما هي الحالة التي يُمنع فيها صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي؟ **ج:** يُمنع على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي أو إقامته.

س471: ما هو تعريف الاستقطاب في نظام العمل؟ **ج:** عملية استقدام العمالة الأجنبية من خارج المملكة العربية السعودية.

س472: ما هي الجهة المختصة بالاستقطاب؟ **ج:** وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوى.

س473: ما هي شروط الاستقطاب؟ **ج:** 1- وجود رصيد استقطاب كافٍ. 2- الالتزام بنسب السعودة. 3- عدم وجود مخالفات نظامية.

س474: ما هو رصيد الاستقطاب؟ **ج:** عدد التأشيرات المتاحة لصاحب العمل لاستقطاب عمالة أجنبية.

س475: ما هي الحالة التي يُعد فيها صاحب العمل مستحقاً لرصيد استقطاب إضافي؟ **ج:** إذا كان في النطاق الأخضر أو البلاتيني وملتزماً بنسب السعودة.

س476: ما هي الحالة التي يُعد فيها صاحب العمل غير مستحق لرصيد استقطاب؟ **ج:** إذا كان في النطاق الأصفر أو الأحمر أو لديه مخالفات نظامية.

س477: ما هو تعريف التأشيرة في نظام العمل؟ **ج:** وثيقة رسمية تُصدر لصاحب العمل تخوله استقطاب عامل أجنبي في مهنة محددة.

س478: ما هي مدة صلاحية التأشيرة؟ **ج:** سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

س479: ما هي الحالة التي تُلغى فيها التأشيرة؟ **ج:** إذا لم يُستخدم خلال مدة صلاحيتها.

س480: ما هو تعريف الكفالة في نظام العمل؟ **ج:** نظام يربط العامل الأجنبي بصاحب عمل محدد ويكون مسؤولاً عنه قانونياً.

س481: ما هي الحالة التي يُعد فيها صاحب العمل مسؤولاً عن كفالة العامل الأجنبي؟ **ج:** يُعد صاحب العمل مسؤولاً عن كفالة العامل الأجنبي من حيث الإقامة والتصريح والسلوك.

س482: ما هي الحالة التي يجوز فيها للعامل الأجنبي فسخ الكفالة؟ **ج:** يجوز للعامل الأجنبي فسخ الكفالة في حالات محددة كالإساءة وعدم صرف الأجر.

س483: ما هي الحالة التي يُعد فيها العامل الأجنبي مستحقاً لتذكرة العودة؟ **ج:** يستحق العامل الأجنبي تذكرة عودة إلى بلده عند انتهاء عقده.

س484: ما هي الحالة التي يتحمل فيها صاحب العمل تكاليف العودة؟ **ج:** يتحمل صاحب العمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء العقد ما لم يكن الإنهاء بسبب مشروع من جانب العامل.

س485: ما هي الحالة التي يتحمل فيها العامل الأجنبي تكاليف العودة؟ **ج:** يتحمل العامل الأجنبي تكاليف عودته إذا كان الإنهاء بسبب مشروع من جانبه.

س486: ما هو تعريف الإقامة في نظام العمل؟ **ج:** وثيقة رسمية تُصدر للعامل الأجنبي تخوله الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية.

س487: ما هي مدة الإقامة؟ **ج:** سنة واحدة قابلة للتجديد.

س488: ما هي رسوم الإقامة؟ **ج:** يتحملها صاحب العمل.

س489: ما هي الحالة التي يُعد فيها صاحب العمل مخالفاً بسبب الإقامة؟ **ج:** إذا لم يجدد صاحب العمل إقامة العامل الأجنبي في موعدها.

س490: ما هي عقوبة عدم تجديد الإقامة؟ **ج:** غرامة مالية على صاحب العمل وعلى العامل الأجنبي.

ثلاثون: أسئلة ختامية (10 أسئلة)

س491: ما هو ملخص حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل؟ **ج:** 1- مكافأة نهاية الخدمة (حسب الحالة). 2- رصيد الإجازات غير المستخدمة. 3- الأجر المستحق حتى تاريخ الإنهاء. 4- شهادة الخبرة. 5- تذكرة العودة (للعامل الأجنبي).

س492: ما هو ملخص التزامات صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل؟ **ج:** 1- تسوية مستحقات العامل خلال أسبوع. 2- إصدار شهادة الخبرة. 3- استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية. 4- إنهاء عقد العمل في منصة قوى.

س493: ما هو ملخص حقوق العامل في فترة التجربة؟ **ج:** رصيد الإجازات + شهادة الخبرة + الأجر عن أيام العمل فقط (لا مكافأة نهاية خدمة).

س494: ما هو ملخص الجزاءات التأديبية؟ **ج:** الإنذار - الغرامة - الحرمان من العلاوة - تأجيل الترقية - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر - الفصل.

س495: ما هو ملخص شروط صحة بند المنافسة؟ **ج:** الوصول لقائمة العملاء + النص الصريح + مدة لا تتجاوز سنتين + تحديد المكان والزمان ونوع العمل.

س496: ما هو ملخص إجراءات إصابة العمل؟ **ج:** إبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام + إبلاغ التأمينات خلال 3 أيام = إجمالي 10 أيام من تاريخ الإصابة.

س497: ما هو ملخص حساب مكافأة نهاية الخدمة للخمس سنوات الأولى؟ **ج:** نصف أجر شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى.

س498: ما هو ملخص حساب مكافأة نهاية الخدمة لما زاد عن الخمس سنوات؟ **ج:** أجر شهر كامل عن كل سنة زيادة عن الخمس سنوات.

س499: ما هو ملخص حالات الاستقالة؟ **ج:** أقل من سنتين: لا مكافأة. من سنتين إلى خمس: ثلث المكافأة. من خمس إلى عشر: ثلثان. عشر سنوات فأكثر: كامل المكافأة.

س500: ما هو ملخص أنواع عقود العمل في نظام العمل السعودي؟ **ج:** 1- العقد الأصلي (محدد المدة وغير محدد المدة). 2- العقد المؤقت (90 يوماً). 3- العقد العرضي (90 يوماً). 4- العقد الموسمي (حسب الموسم). 5- عقد بعض الوقت (محدد المدة دائماً). 6- العقد المرن (للسعودي فقط).

ملاحظة: هذه القائمة تضم 500 سؤال مستخرجة حرفياً من شروحات أ. جزاء البقمي. يرجى مراجعتها وتعميدها قبل إدراجها في الموقع.